

Título	IGUALDADE DE GÊNERO
Autores (as)	Ana Laura Lobato Pinheiro Luana Simoes Pinheiro Natalia de Oliveira Fontoura Cintia Liara Engel
Título do Boletim	POLÍTICAS SOCIAIS: ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE
Cidade	Brasília
Editora	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Ano	2016 (n.24)
ISSN	1518-4285

© Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – **ipea** 2018

As publicações do Ipea estão disponíveis para *download* gratuito nos formatos PDF (todas) e EPUB (livros e periódicos). Acesse: <http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes>

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

IGUALDADE DE GÊNERO

1 APRESENTAÇÃO

Esta 24ª edição foi produzida em meio a um contexto de forte crise política que, associada a uma crise econômica, instigou questionamentos contundentes sobre a manutenção de estrutura institucional para execução, elaboração e articulação de políticas para mulheres, para negros e pelos direitos humanos. Os já parcos investimentos em políticas públicas focalizadas – que têm resultado em importante processo de visibilidade tanto da diversidade, quanto da desigualdade existente em nosso país – têm sido compreendidos por alguns segmentos da sociedade como gastos excessivos dos recursos públicos. Os investimentos em políticas sociais foram tomados como barreiras ao crescimento econômico do país. O objeto de disputa, portanto, não são as estruturas de políticas focalizadas, mas, sim, a aposta em um desenvolvimento econômico e social associado à justiça social e à maior atuação do Estado na efetivação de direitos e fortalecimento das instituições democráticas.

A economia feita com a redução da estrutura ministerial, especialmente das pautas em questão, é bastante reduzida. Nesse sentido, a adoção dessa medida diz menos respeito sobre as cifras da dívida pública do que sobre a fragilidade do governo. A reforma ministerial com a extinção das secretarias de políticas para as mulheres, para a igualdade racial e para os direitos humanos, constituindo um novo ministério que engloba as três, resulta de uma aposta em nova correlação de forças que possam garantir a governabilidade no período de 2016-2018.

Há no pano de fundo das disputas políticas a reativação de debates de ordem moral que afetam particularmente os entendimentos sobre os sujeitos que destoam dos padrões convencionais, o que tensiona e problematiza tais convenções, como mulheres, indígenas, negros, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexuais (LGBTI) e pobres. Tais debates ancoram no baixo crescimento econômico para justificar a necessidade de novas diretrizes para as políticas públicas, em especial, as sociais – que têm focalizado ações para esses sujeitos – e acabam por produzir assim instabilidade política com o acirramento de valores e de intolerâncias.

O “presidencialismo de coalizão”, nos termos de Abranches (1988), resulta da absoluta incapacidade das elites brasileiras em reconhecer a pluralidade social e cultural, bem como as desigualdades a elas associadas, e constituir sistema político

que fosse representativo dessa diversidade. Na sombra do mito da democracia racial, da unidade linguística, do homem cordial, foi o “jeitinho” brasileiro que se tornou padrão de conduta no cenário político. Nesse sentido as alianças que se formam com intuito de constituir maioria e garantir alguma governabilidade têm sido tão fortes quanto a conveniência conjuntural possa sustentar.

O reestabelecimento da democracia há três décadas ocorreu em contexto político fortemente marcado, por um lado, pelas resistências à ditadura militar e, por outro, pelo revigoramento do capitalismo após a guerra fria. Nesse contexto, a polarização ideológica deveria ceder lugar à administração eficiente. Slavoj Žizek (2014) observa na biopolítica pós-política,¹ própria das sociedades capitalistas contemporâneas, efeitos perversos da administração especializada. Para o autor,

quando se renuncia às grandes causas ideológicas, tudo o que resta é a administração eficaz da vida (...), com a administração especializada, despolitizada e socialmente objetiva e com a coordenação dos interesses como nível zero da política, a única maneira de introduzir paixão nesse campo e de mobilizar ativamente as pessoas é através do medo (p. 45).

Há, contudo um enorme descompasso entre os princípios que regem as instituições e a práxis dos sujeitos que as ocupam. O elevado apreço aos mecanismos de mensuração, controle e gestão seja dos processos, seja dos corpos está imbricado a uma cultura política clientelista, de apadrinhamentos e assujeitamentos. O medo, que se tornou elemento constituinte fundamental também da subjetividade contemporânea brasileira, tem sido fomentado nas fissuras entre a razão técnica da biopolítica pós-política e o subjetivismo interessado das elites políticas e econômicas, seja o medo dos imigrantes, da criminalidade, da depravação sexual, da carga tributária elevada, seja das catástrofes ecológicas. Tal forma de terror invisibilizada na violência institucional, por sua vez, é desumanizadora dos sujeitos, tomando-os como cifras das políticas públicas.

Nessa estratégia de terror e medo, destaca-se o pânico moral,² que se constituiu em torno da chamada “ideologia de gênero”, que passou a ser relacionada aos investimentos públicos e políticos direcionados à promoção de práticas culturais que promovam a igualdade de gênero e à população LGBT, não apenas nas ações que se referem à vivência da sexualidade (promoção da saúde, educação e prevenção), mas particularmente nas iniciativas afetas à desmistificação da construção social da identidade de gênero, englobando, portanto, também as mulheres.

1. Para Žizek, a pós-política “é uma política que afirma deixar para trás os velhos combates ideológicos para se centrar, por outro lado, na gestão e na administração especializadas, enquanto a ‘biopolítica’ designa como seu objetivo principal a regulação da segurança e do bem-estar das vidas humanas” (p. 45, 2014).

2. Pânico moral é utilizado aqui nos termos de Stanley Cohen cuja definição se dá por uma “condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a ser definido como um perigo para valores e interesses societários” (Cohen, 1972, p. 9). No caso brasileiro, deu-se a partir do lançamento de materiais didáticos de enfrentamento à homofobia, chamado pelos fundamentalistas em 2011 de “*kit gay*”.

A biopolítica de regulação desses corpos, de renovação de seu código de conduta faz de sua sexualidade bode expiatório e constitui a triangulação clássica das elites econômicas e políticas que, desde o século XVII, equacionam raça, gênero e classe no modelo de família ideal para a reprodução da propriedade, dos sujeitos legítimos e dos valores liberais.

No intuito de conciliar a gama de assuntos demasiadamente complexos e por vezes inter-relacionados, como referidos nesta primeira seção, o texto a seguir está dividido em outras três seções. Nos fatos relevantes, são apresentados os eventos de destaque no período entre 2014 e 2015 passando pelos temas da participação política das mulheres no parlamento e pelos casos de violência, em especial de estupro. Na seção de acompanhamento das políticas, são apresentados os avanços e desafios da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência; e as contradições e arranjos da regulamentação da nova legislação sobre trabalho doméstico; a execução orçamentária da SPM e, por fim, as mudanças institucionais decorrentes da reforma ministerial no segundo semestre de 2015. A última seção tem como tema em destaque a denominada cultura do estupro, aqui tratada a fim de adensar a reflexão sobre os eventos recentes e os elementos mais estruturais da sociedade brasileira.

2 FATOS RELEVANTES – BARREIRAS DO CONSERVADORISMO AO TEMA DE GÊNERO

Nas últimas três décadas, foi posto em curso um processo social de reconhecimento das mulheres como sujeito de direitos, cujos desdobramentos foram, por exemplo, a constituição de políticas públicas focalizadas. Ainda que no texto constitucional³ a mulher estivesse englobada na família – tida como unidade base da sociedade –, ao longo do tempo, um conjunto de tensionamentos deflagrados especialmente pela denúncia da sistêmica violação de direitos das mulheres produziu deslocamentos nesta definição, entre os quais vale destacar a incorporação do conceito de gênero nas políticas públicas, constituindo por fim uma noção compartilhada, socialmente convencionada⁴ das mulheres como sujeitos de direitos.

Tomando o processo em curso de fortalecimento de grupos conservadores na arena política,⁵ que vem ocorrendo em diferentes partes do mundo, e a admissão de que toda convenção é socialmente construída, vale observar detidamente os momentos de produção de consensos e também de dissensos sobre os direitos das mulheres, conformados a partir da correlação de forças na arena política dos sujeitos interessados. Nesta edição apostou-se em uma análise focada no processo social de reconhecimento das mulheres como sujeitos de direitos marcado pela paulatina efetivação de determinados direitos civis, políticos ou sociais.

3. Esse englobamento foi discutido no nº 17 deste boletim, em edição especial de vinte anos da Constituição Federal.

4. Para saber mais sobre a ideia de convenções, como noções compartilhadas socialmente, ver Roy Wagner (2010).

5. Para saber mais sobre a ascensão conservadora, ver capítulo de *Igualdade de gênero* no número anterior deste periódico.

Contudo, o que se tem percebido nos anos recentes – e a última edição deste periódico procurou destacar – foi o crescente bloqueio das pautas de gênero por segmentos conservadores social e politicamente.

A definição de determinados fatos como relevantes para a composição desta seção pressupõe a inscrição deles em processos sociais constitutivos e afetos às políticas sociais que o periódico destina-se a acompanhar e analisar. Entre as várias dimensões da vida social a partir das quais podemos compreender o progresso da igualdade de gênero nas políticas sociais, ganharam destaque, no último período de junho de 2014 a junho de 2015, os fatos relacionados à dimensão da participação política e à violência contra as mulheres.

2.1 Participação política: a reforma política e o silenciamento das mulheres

Cena 1

No final da manhã do dia 16 de junho de 2015, mulheres da sociedade civil, do Executivo e parlamentares ocuparam o salão nobre da Câmara dos Deputados, celebrando a longa caminhada e luta política empenhada até aquele momento para que mais mulheres pudessem ocupar cadeiras no parlamento. O momento também era de reflexão sobre as barreiras e dificuldades encontradas na cultura política brasileira, marcada pelo clientelismo, pela restrição da vida pública às mulheres, pelo constrangimento e intimidação nos espaços de fala e poder político que resultavam na vergonhosa proporção de 9,9% de representação feminina no Congresso Nacional. Nessa ocasião, as procuradorias da mulher da Câmara e do Senado, junto à SPM/PR e ONU Mulheres, realizaram o lançamento da segunda edição do livreto “Mais Mulheres na Política”, que mostra a posição brasileira de 118º lugar no *ranking* de 190 países. Uma posição motivadora de ação política, já que é reconhecidamente baixa. De fato, já havia uma indicação de ação política, pois na tarde desse mesmo dia seria votada a proposta de cota para as mulheres no parlamento – cuja expectativa era de proposição de cotas de 30% – junto a outras propostas relativas à reforma política. Contudo, sorrateiramente, as parlamentares foram sendo convocadas uma a uma a se reunirem a portas fechadas para discutir uma proposta de texto à emenda nº 187/2007, diferente da paridade já apresentada dois anos antes, distinta também dos 30% propostos em março, por ocasião da comemoração do dia internacional da mulher, na presença dos presidentes da Câmara e do Senado e discutidos pela bancada feminina desde então. Após muita conversa, foi assinado pela bancada e encaminhado à plenária para votação um texto propondo a cota de 10%, 12% e 15% progressivas para as próximas três eleições. Apesar de consideravelmente mais tímido do que a intenção inicial, o texto sofreu uma lastimável derrota ainda na noite daquele mesmo dia, com apenas 293 votos dos 513 parlamentares da Câmara, quando era necessário um mínimo de 308 votos a favor. Foram 101 votos contrários e 53 abstenções.

Para melhor compreender a cena narrada, é importante trazer um pouco do histórico recente sobre a luta das mulheres pela paridade no parlamento e sobre a reforma política. A agenda da reforma política, enquanto pauta comum a várias organizações e movimentos sociais, vem sendo desenhada há cerca de dez anos. Como exemplo, tem-se o trabalho da *Plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político*, coletivo de organizações que se articularam para pensar, propor e mobilizar a sociedade em torno do tema.⁶ Contudo, ela ganhou novo fôlego com

6. A Plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, entidade composta por quarenta organizações e movimentos sociais, vem atuando desde 2004 em torno da reforma política enquanto agenda comum. Para mais informações, ver <<http://goo.gl/a2NHPb>>.

a proposta da presidente Dilma de uma Constituinte exclusiva para a reforma política em resposta às manifestações de junho de 2013.

Em agosto desse mesmo ano, a Plataforma e outras 120 organizações e movimentos sociais formaram a *Coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas*,⁷ na qual se destaca entre os pontos principais a paridade de gênero em lista pré-ordenada. Em novembro de 2013, essas iniciativas que estavam se desenvolvendo sem relação direta com partidos políticos ganharam outra roupagem, e foi lançada a campanha “Plebiscito por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político”, que contou com o apoio de 510 organizações políticas e sociais.

Para as atividades de discussão e mobilização foram utilizados aqueles documentos já produzidos pela Plataforma e pela Coalizão e acrescidos outros questionando as deficiências do atual sistema político e explicitando a relevância das mudanças.⁸ Atuantes entre 2013 e 2014, os organizadores da campanha centraram esforços na semana de 1^a a 7 de setembro de 2014, quando foram recolhidas 7,4 milhões⁹ de assinaturas, entre as quais 97% se manifestaram em favor da convocação de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político para a realização de uma reforma política com vistas a alterar: *i*) financiamento de campanha; *ii*) fim das coligações proporcionais; *iii*) paridade de gênero; *iv*) diversidade da população; e *v*) democracia direta e participativa.

Também no segundo semestre de 2013, as procuradorias da mulher na Câmara e no Senado, que foram instituídas neste mesmo ano, produziram a primeira edição do livreto “Mais Mulheres na Política”¹⁰ e mobilizaram-se em torno da campanha “Mulher, tome partido”,¹¹ por meio da qual fomentaram as discussões em torno da reforma política como parte da “solução” para a baixíssima representação feminina no Congresso Nacional. Segundo a referida publicação, para que a reforma política fosse inclusiva para as mulheres deveria contar com:

- mudança do sistema eleitoral no rumo do voto proporcional com listas fechadas e regra de alternância de gênero;
- financiamento democrático de campanha;

7. Para mais informações sobre a Coalizão, ver <<http://goo.gl/a2NHPb>>.

8. Para mais informações, ver <<http://goo.gl/R63PFa>>.

9. Segundo o Artigo 6^o, § 2^o, da Constituição Federal, “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”. Contudo, o projeto foi apensado a outro e está parado na comissão de finanças desde novembro de 2014.

10. O livreto *Mais mulheres na política* apresenta a evolução das mulheres no parlamento brasileiro, suas barreiras e comparações com outros países.

11. A campanha *Mulher, tome partido*, com apoio da ONU Mulheres e SPM, incentivava as mulheres a se filiarem a um partido político a fim de ampliar o número de candidatas nas eleições de 2014.

- previsão legal de punição para os partidos que não cumprirem as leis quanto às cotas de gênero;
- adoção de cotas voluntárias pelos partidos políticos;
- desenvolvimento de ações partidárias que garantam a conscientização, formação e capacitação de mulheres;
- campanhas institucionais de incentivo à participação das mulheres na política.

Muito embora houvesse fortes argumentos no livreto dispondo sobre os efeitos positivos das cotas para as mulheres em outros países, não havia indicativo explícito de paridade, como nas cartilhas e jornais produzidos pelas iniciativas populares. Contudo, a campanha das parlamentares apontava convergência com as propostas da Plataforma, da Coalizão e do Plebiscito Constituinte. Ao longo de 2014, as parlamentares seguiram mobilizadas em torno da ampliação da representação feminina, nas câmaras estaduais, e das discussões em torno da reforma política.

A legislatura de 2015-2019 foi marcada não somente pela manutenção da sub-representação feminina,¹² mas também pela redução das deputadas que se declaram negras (cai de 7 para 3). Houve renovação de mais da metade delas na Câmara, somando 29 deputadas em seu primeiro mandato, entre as 51 eleitas e reeleitas. Outro fator também importante foi a mudança na regra para a eleição das deputadas que ocupam o cargo de Coordenação-geral dos Direitos da Mulher e da Procuradoria da Mulher na Câmara, restringindo a autonomia da bancada feminina para tal votação.¹³ Com essa mudança, a proporcionalidade de mulheres por partido, que fortalecia as deputadas na bancada feminina, perde fôlego em detrimento dos blocos parlamentares. Como efeito, foi eleita para a coordenação da bancada feminina – com indicação do deputado Eduardo Cunha, reconhecido opositor da igualdade de gênero – a Deputada Dâmina Pereira,¹⁴ que está em seu primeiro mandato e não apresenta qualquer acúmulo nas pautas de direitos das mulheres. Não por acaso, a mobilização em torno de uma reforma política inclusiva para as mulheres sofreu um forte recuo, da paridade à proposição de 30%, dada a pressão da mesa diretora da Câmara, presidida pelo deputado Eduardo Cunha.

12. Do ponto de vista das candidaturas, segundo o TSE houve aumento de 46,5% de mulheres em 2014 em relação a 2010, passando de 19,1% para 29% do total de candidatas, proporção, no entanto, ainda inferior aos 30% previstos na lei de cotas. Em relação ao resultado do pleito houve um relativo aumento da Câmara, de 8,8% para 9,9% das deputadas, que, na prática, representam 6 mulheres a mais na casa, enquanto que no Senado houve declínio de 8,6% para 6,2% dos assentos, significando a presença de 5 senadoras para o período de 2015-2019.

13. A mesa diretora da Câmara definiu, em março de 2015, que a eleição para esses cargos deveria seguir a proporcionalidade dos blocos parlamentares, e não mais aquela dos partidos com maior número de mulheres – sem levar em conta os blocos –, como era anteriormente.

14. A deputada Dâmina Pereira tornou-se candidata após o marido (Carlos Alberto Pereira, ex-prefeito de Lavras/MG) ter sua candidatura impugnada pelo TRE/MG. Até então, não havia concorrido a nenhum cargo político. Ela havia sido Secretária Municipal de Assistência Social de Lavras/MG na gestão do marido.

A ausência do reconhecimento de que é devida também às mulheres a participação política e de que ela não será plena enquanto as barreiras culturais e do próprio sistema político não forem enfrentadas é um dos elementos mais fortes no processo de silenciamento das mulheres.¹⁵ Se há de alguma maneira uma chama acesa em torno dessa demanda é porque as mulheres mobilizam-se fortemente e constroem seus colegas parlamentares, bem como outros atores no cenário político, para obter algum apoio e solidariedade. Contudo, enquanto a negociação daquilo que se avalia como possível no cenário presente for balizada pelo mínimo que se possa barganhar, a igualdade de gênero na esfera política estará permanentemente comprometida. Pois o mínimo está muito longe do ideal, que neste caso seria a paridade na representação parlamentar.

Já dispomos, atualmente, de uma representação de 9% de mulheres parlamentares; levar para votação um projeto que propõe até 15% de representação feminina e, mesmo assim, esse ser reprovado em plenária é, antes de tudo, um recado dado pela Câmara de que a política não é um espaço para as mulheres. Não são bem-vindas suas demandas, suas vozes e seus corpos.

O capítulo de *Igualdade de gênero* no número anterior deste periódico trouxe elementos para compor a relação entre o conservadorismo político e religioso e as pautas de gênero não só no âmbito do Executivo, mas principalmente no do Legislativo. O que tentamos destacar aqui é a força deste *modus operandi* no sistema político brasileiro.

2.2 Violência: entre o enfrentamento e a incitação à violência contra as mulheres

Cena 2

Nos dias 24 e 25 de outubro de 2015, 7,7 milhões de estudantes realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame já está na sua 18ª edição e, desde 2009, tem servido também como processo seletivo para o ensino superior.¹ Foram quatro horas e meia de prova no primeiro dia e cinco horas e meia no segundo dia, contadas a partir das 13h30 (horário de Brasília), para a realização de quatro provas objetivas e uma redação.

Os candidatos foram avaliados segundo um conjunto de competências e habilidades, a partir de fenômenos e situações-problemas sobre os quais deveriam elaborar reflexão e análise. Nas questões objetivas, um conjunto de pensadores da filosofia, ciências sociais e humanas, pedagogia, além de músicos, poetas e cartunistas foram citados, aproximando os conteúdos da atualidade. Uma das questões, em especial, tratou da ação política nos anos 1960 pela igualdade de gênero e foi impulsionada pelos escritos de Simone de Beauvoir. Isso causou uma onda de postagens e comentários na internet, que se seguiram ao longo do fim de semana.

No caso da redação, cujo objetivo era “possibilitar que os participantes, a partir de uma situação problema e de subsídios oferecidos, realizem uma reflexão escrita sobre um tema de ordem política, social ou cultural, produzindo um texto dissertativo-argumentativo em prosa”, o tema escolhido foi “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. Assim, milhões de jovens brasileiros foram levados a refletir sobre o problema da violência contra a mulher, elaborar argumentos e propor soluções.

(Continua)

15. Mesmo o recente PMB – Partido da Mulher Brasileira, criado em 2015, conta com 21 parlamentares, dos quais apenas 2 são mulheres.

(Continuação)

Muito embora os temas da redação do Enem nos seus 18 anos de realização sempre tenham sido atinados a questões de cidadania, sociais, políticas e ambientais, neste ano milhares de internautas reagiram ao tema da redação. Minutos após os portões dos locais de provas serem fechados, o Inep divulgou pela rede social Twitter o tema da redação e, nas horas seguintes, uma avalanche de *posts* nas redes sociais comentava o assunto. Uma parte dos internautas elogiava a iniciativa do Ministério da Educação (MEC) de tratar o tema considerando-o relevante, outra parte criticava e ridicularizava a temática, julgada por muitos como desimportante, ou até doutrinária. Uma página na rede social Tumblr² foi criada especialmente para publicar, de modo colaborativo, os *posts* considerados machistas que internautas observassem na rede.

Foi divulgado um sem número de mensagens carregadas de discursos de ódio, culpabilizando as mulheres pela violência sofrida, condenando o pensamento feminista e acusando o governo federal de usar o Enem para doutrinair a sociedade com uma assim chamada “ideologia de gênero” e de esquerda etc. Na noite do dia 25, em coletiva de imprensa, o Ministro da Educação fez um balanço geral da realização da prova e respondeu a alguns jornalistas. Questionado pela reação crítica de parlamentares³ à questão objetiva que citou uma pensadora feminista e de internautas sobre o tema da redação, o ministro respondeu que se houvesse debate com transparência sobre o tema talvez conseguíssemos diminuir a violência contra a mulher, o que seria um grande avanço para a cidadania e para a democracia brasileira.

Notas:¹ Com base no resultado deste exame, milhares de estudantes acessam o ensino superior através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

² <<http://goo.gl/X7t203>>.

³ Em suas páginas da rede social Facebook, o deputado Jair Bolsonaro chamou o Enem de “Exame Nacional do Ensino Marxista” e de objeto de doutrinação da juventude pelo PT. O deputado Marcos Feliciano desqualificou as ideias da autora e da teoria de gênero como teorias alienígenas e estranhas aos costumes e tradições brasileiras.

O pânico moral que vem sendo instaurado por lideranças cristãs e parlamentares conservadores em torno do que se convencionou chamar de “ideologia de gênero” busca enfrentar os processos sociais em curso de valorização da diversidade e de combate às desigualdades e às discriminações sociais, fundamentadas nas diferenças de sexo, de gênero, de orientação sexual, de raça/etnia e de classe. A pregação é de que a ideologia de gênero seria uma subversão da sexualidade humana e da família natural, e em seus propósitos conceituaria a instituição familiar como “opressora” das novas liberdades e dos gêneros criados, como a homossexualidade, a bissexualidade, ou a transexualidade. Essa argumentação chama atenção pelo uso de um discurso reducionista e pervertido de pensamentos filosóficos e feministas das últimas décadas, condenando a diversidade das identidades de gênero e tomando-as como ameaças à instituição familiar. Pensamentos esses que têm tentado dissociar as classificações de corpo (masculino e feminino), de representações sociais (sobre homens e mulheres) e de desejo sexual e refletir em cima das estruturas de poder que se transformaram em discurso e constituíram essas associações tidas como “naturais”. Muitos desses discursos foram criados e recriados pelo cristianismo e pelo capitalismo desde o século XIII.

Ao mesmo tempo, um novo padrão de família (burguesa) foi instituído como o único reconhecido socialmente, aquele formado por um homem, uma mulher e seus filhos, mas apenas os legítimos, pois só assim seria possível garantir a reprodução do patrimônio da família em uma linhagem patrilinear. Associado ao confinamento das mulheres à vida doméstica (privada), possibilitava o controle

sobre seus corpos, garantindo a reprodução não só dos indivíduos, como também dos valores e moralidades convencionados para estas famílias (Stolcke, 1991).

Três séculos depois, o que encontramos nas sociedades ocidentais e capitalistas contemporâneas é um imenso controle sobre o corpo (físico e simbólico) das mulheres, um enfraquecimento de sua atuação pública, em especial política, que impossibilita ainda nos dias de hoje o exercício pleno de sua cidadania, liberdade e autonomia. O último século, em particular, foi extraordinariamente transformador das relações de gênero nas sociedades contemporâneas, seja no âmbito político, econômico, seja no social. Contudo, um conjunto de sentidos e significados que desqualificam, desempoderam e desumanizam as mulheres faz com que muitas pessoas e instituições continuem acreditando e reproduzindo relações nas quais existe clara intenção de exercer poder sobre o corpo e a vida das mulheres. Um exemplo tem sido todo o debate público em torno do Projeto de Lei (PL) nº 5.069,¹⁶ que culpabiliza as mulheres vítimas de violência sexual,¹⁷ tomando como pressuposto a desconfiança em relação a seus relatos e buscando exigir que as vítimas registrem ocorrência policial e realizem exame de corpo de delito como condição para terem acesso aos primeiros atendimentos básicos de saúde, como curativos, exames e medicamentos preventivos de gravidez e DST/Aids. O modo de exprimir sua corporeidade é tomado como incitação à violência, com base na crença de que o corpo feminino é destinado à procriação, ao cuidado da casa e da família e à subordinação aos homens. Assim, continua hegemônica a expectativa de que o sexo delas sirva para exclusivo deleite do outro. Enquanto sobre o sexo e a sexualidade há muitos silêncios e regulações, os discursos de ódio, de incitação à violência e principalmente aqueles que, ancorados nas insígnias das masculinidades violentas, perpetuam o machismo e a misoginia, seguem ganhando espaço na nossa sociedade. A destinação das mulheres ao espaço privado encerrou também no ambiente doméstico tudo aquilo que a elas diz respeito. E foram necessários grandes esforços narrativos para que houvesse algum reconhecimento de que os problemas domésticos não são problemas privados ou individuais de mulheres, são também públicos e, portanto, deveriam ser politizados. O efeito discursivo que o *slogan* “o pessoal é político”, cunhado por Carl Hanisch, em 1969, suscitou foi extraordinário, pois não só colocava em evidência um conjunto de narrativas sobre os mecanismos de opressão embutidos na estrutura social, como também pôs em curso novos modos de subjetivação não mais marcados pela subordinação, intimidação e interiorização das mulheres.

16. O Projeto de Lei nº 5.069/2013, que “tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática de aborto”, em realidade, cria mecanismos para constrangimentos e criminalização dos agentes de saúde quando da oferta de esclarecimentos sobre as condições previstas em lei (risco de vida à gestante ou gravidez decorrente de estupro) que dão acesso ao aborto seguro, podendo ser identificados como incitação ao crime de aborto.

17. Mais sobre a culpabilização na seção *Tema em destaque*.

O empoderamento político das mulheres possibilitou que elas entoassem narrativas de denúncia, de queixas e de cenas que caracterizavam as variadas formas de violência doméstica, sexual, física, psicológica ou moral. Há mais de trinta anos na agenda pública,¹⁸ o problema da violência contra a mulher foi ganhando aliados, sendo descortinada e evidenciada a estrutura desigual e discriminatória em meio a qual a sociedade brasileira constituiu-se. Um conjunto de iniciativas foram implementadas no âmbito da segurança pública, da justiça, da saúde e da assistência social, com vistas a enfrentar o problema da violência contra as mulheres. Contudo, a promoção de ações educativas que pudessem verdadeiramente transformar o pensamento e o modo de agir para com as mulheres não tem sido exitosa.

No Brasil temos assistido diferentes expressões da violência contra as mulheres, que vem sendo perpetrada sem que haja o devido constrangimento social e moral capaz de cercear e inibir os agressores. Uma forma de observar como essa violência continua perene na sociedade brasileira é retomar os muitos casos de estupro que vieram a público no ano de 2015. Podemos citar os casos de estupro coletivos em Castelo do Piauí, onde quatro adolescentes foram abordadas no meio da tarde, enquanto faziam fotos na cidade – a 190 quilômetros de Teresina/Piauí. Surpreendidas por cinco homens, elas foram amarradas e violentamente agredidas física e sexualmente durante cerca de duas horas. Posteriormente foram atiradas de uma altura de 10 metros sobre um rochedo. Em seguida um dos rapazes desceu até onde elas estavam para verificar se haviam sobrevivido, com orientações de apedrejar caso ouvisse alguma delas balbuciar. Felizmente na noite do mesmo dia as garotas foram encontradas por um grupo de familiares e amigos que haviam saído em procura. Apenas uma delas estava consciente. Foram encaminhadas ao hospital, uma delas com traumatismo craniano e outra com esmagamento de face (cujo falecimento ocorreu dez dias depois). Em avaliação do médico legista, foi constatado que as garotas tiveram os pulsos cortados, mamilos e olhos furados e vários hematomas que junto com o material genético debaixo das unhas indicavam luta corporal contra os agressores.

Outro caso ocorrido no período aconteceu em Osasco/SP e chamou atenção não apenas pelo absurdo e covardia com que uma garota de 13 anos foi violentada, mas pela marca geracional que as novas formas de comunicação e tecnologia estão conectando sujeitos de forma tão perversa na partilha de experiências violentas. A garota foi abordada por um grupo de cinco rapazes, já tarde da noite, e levada para uma escola, onde foi agredida fisicamente e violentada ao final por nove garotos, que receberam o “convite” em tempo real, através de mensagens, fotografias e vídeos enviados pelo WhatsApp.

18. A referência indicada no período são os serviços de atendimento à mulher em situação de violência implementados desde os anos 1970, seguidos pelas delegacias especializadas e a instituição do Conselho Nacional no âmbito do Ministério da Justiça na década seguinte.

Também repercutiram no período as dezenas de denúncias de violências sexuais, assédios e abusos no interior do *campus* universitário da Universidade de São Paulo (USP), que desencadearam a instauração de uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito na câmara estadual. Para o presidente da CPI, há muito dinheiro público investido na formação dos alunos nestas universidades, especialmente as de medicina, que poucos podem acessar, e por esta razão a Comissão teria papel civilizatório em garantir que práticas desumanizadoras como essas não sigam impunes. Entre as 39 recomendações indicadas no relatório final da comissão, destacam-se a responsabilização penal e civil dos agressores e a efetivação de um cadastro de antecedentes dos alunos para que aqueles que tiverem se envolvido em trotes violentos não possam se candidatar a vagas do serviço público. No entanto, poucas foram as recomendações implementadas, o que, em análise que considera também os demais casos aqui mencionados, evidencia não apenas a brutalidade com que o machismo e a misoginia agem em nossa sociedade, mas também a descrença no sistema de justiça, que cria lastro para que a violação do corpo das mulheres siga no imaginário como prática sobre a qual não será imputada qualquer pena.

Na atualidade, observamos uma especialização desses abusos, que potencializa a amplitude da violação simbólica dos corpos femininos: trata-se da utilização de ferramentas da *web* para “viralizar” cenas e discursos de violência, por meio da ampla divulgação de casos de linchamentos, das práticas de humilhação e de violência sexual ou do *cyberbullying*.

Em termos de resposta do Estado brasileiro a tal violação de direitos fundamentais, a qual foi cobrada em âmbito internacional, formulou-se uma legislação específica que ficou conhecida como “Lei Maria Penha”. Essa iniciativa, de 2006, foi um dos marcos legais mais importantes no enfrentamento à violência contra a mulher, tornando-o um compromisso de Estado e não apenas de governo. Foi considerada, pelas Nações Unidas, uma das legislações mais modernas do mundo no que se refere à violência contra as mulheres, pois contém premissas a partir das quais um conjunto de ações de prevenção e de atendimento às vítimas foi sendo implementado. Do ponto de vista punitivo aos agressores, a lei demandou outros esforços. O mais recente deles foi a aprovação da denominada Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015) que alterou o Artigo 121 do Código Penal para incluir como uma nova modalidade de homicídio qualificado o feminicídio, que diz respeito ao homicídio praticado contra a mulher em função de sua condição feminina, ou seja, pelo fato de ser mulher. Este tipo de homicídio foi qualificado como crime hediondo e foram imputados agravantes nos casos em que a mulher estiver em condições específicas de vulnerabilidade, como estar grávida, ser menor de idade, ou, ainda, se o fato ocorrer na presença de familiares.

Enquanto a aprovação da Lei Maria da Penha sucedeu décadas de ativismo das mulheres, a Lei do Feminicídio tardou imensamente a compor o repertório do debate brasileiro, mesmo entre o movimento de mulheres. Seria arriscado colocar suposições sobre as razões pelas quais o tema do feminicídio esteve invisibilizado no território brasileiro. Podemos, contudo, afirmar que a violência doméstica ganhou uma visibilidade distinta do debate sobre feminicídio. No Brasil, parte importante da produção de estudiosas do gênero, assim como a produção institucional de dados, esteve bastante focada para a violência contra as mulheres praticada no ambiente doméstico. O feminicídio demanda outros debates, que incluem problematizações sobre a categoria de gênero e sobre os espaços ocupados por mulheres na sociedade, que se reflete na multiplicidade do fenômeno dos homicídios de mulheres. Ou melhor, nos homicídios que se explicam pelo ódio ao feminino, em especial às mulheres negras. Esse é um debate mais recente tanto na academia brasileira, como entre organizações da sociedade civil e do Estado.

Na América Latina, dezesseis países já contam com legislação específica sobre o feminicídio,¹⁹ e o Brasil foi um dos últimos a aprová-la (Cepal, 2015). Embora possamos considerar um avanço importante no que concerne à imputação de pena aos agressores e assassinos de mulheres, é fundamental destacar que a aprovação desta lei aconteceu em contexto de acaloradas e intensas discussões entre os parlamentares. Parte deles, imbuída pelo desejo insaciável de combater a chamada “ideologia de gênero”, logrou retirar o termo, fruto de amplas reflexões sobre os entendimentos das violências perpetradas por discriminações de gênero, do texto final, que trouxe tão somente a expressão “condição do sexo feminino”. Assim, a definição de feminicídio como o “homicídio de mulheres por razões de condições do sexo feminino” exclui não só as pessoas trans, mas principalmente um entendimento contemporâneo do que sejam as razões de gênero mais amplas e complexas por trás dos atos de violência.

Segundo o Observatório de Gênero da América Latina e Caribe da Cepal, no ano de 2014, cerca de 1.700 mulheres foram mortas em um conjunto de países da América Latina analisados, um quarto delas em Honduras. Outros três países, Guatemala, República Dominicana e El Salvador, que tiveram conflitos armados no período, concentram parte significativa das mortes, com 217, 188 e 183 homicídios respectivamente. O Brasil não fez parte deste estudo da Cepal e também não vive conflitos armados equivalentes; ainda assim, conta com a vergonhosa estimativa de cinco mil mortes por ano (Garcia *et al*, 2013). O Mapa da Violência, publicado pela segunda vez no Brasil com foco específico nos homicídios de mulheres,²⁰ com base

19. Há diferenças de nomenclatura nas definições adotadas pelos países: alguns usam femicídio e outros, feminicídio.
20. Devido às limitações dos dados referentes às motivações do crime no Mapa da Violência, foram considerados feminicídios as mortes decorrentes de agressões cometidas contra uma pessoa do sexo feminino no âmbito familiar da vítima que, de forma intencional, causam lesões ou agravos à saúde.

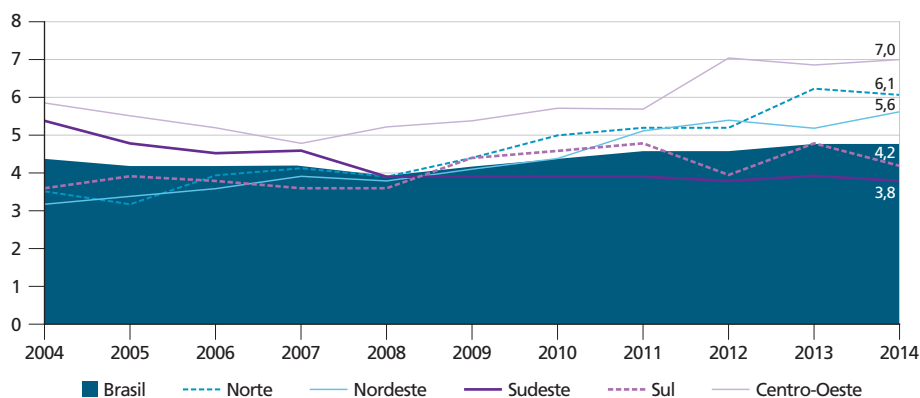
em dados do Ministério da Saúde, traz números alarmantes sobre este fenômeno no país, não apenas pela magnitude do número de mortes, como também, e especialmente, por seu aumento expressivo nos últimos trinta anos. Em 1983, a taxa de homicídio de mulheres era de 2,3 a cada cem mil mortes (foram 1.353 casos); em 2013, registra-se a taxa de 4,8 (4.762 casos). Curiosamente, a taxa sofreu queda no ano seguinte à aprovação da Lei Maria da Penha, passando de 4,2, em 2006, para 3,9, em 2007; contudo, ela seguiu ascendente até 2012, computando 4,8, que permaneceram iguais em 2013 (Waiselfisz, 2015).

Vale notar que o fenômeno dos homicídios no Brasil sofreu nos últimos anos duas alterações bastante significativas. A primeira delas é a interiorização, deslocando a concentração de homicídios das capitais e regiões metropolitanas para o interior dos estados e do país. A segunda é a disseminação da violência, diante do incremento bastante forte de homicídios nestas cidades e regiões que antes apresentavam taxas relativamente baixas se comparadas às grandes capitais (Waiselfisz, 2011; Andrade e Diniz, 2013).

O perfil das mulheres assassinadas também denota um acirramento de questões raciais associadas ao gênero. As mulheres negras sempre foram as vítimas predominantes dos homicídios de mulheres no Brasil e esse quadro piorou ao longo dos anos. Nos últimos dez anos, o número de homicídios de mulheres brancas decresceu 9,8%, ao passo que o número de homicídio de mulheres negras teve um acréscimo de 54,2%.²¹ Existe uma articulação entre a condição de gênero e raça que deixa mulheres negras mais vulneráveis à violência letal no Brasil (Waiselfisz, 2015).

GRÁFICO 1

Taxa de homicídio de mulheres (em cem mil óbitos) – Brasil (2003-2013)



Fonte: Mapa da violência (Flacso/Waiselfisz, 2015).

21. Para saber mais sobre este tema, ver o capítulo de *Igualdade racial* desta mesma edição do *Boletim de Políticas Sociais*.

No gráfico 1, podemos observar a evolução dos homicídios de mulheres nos últimos anos segundo as regiões brasileiras. No topo das linhas, está a região Centro-Oeste, cujo aumento observado na última década a manteve no patamar já bastante elevado (passou da taxa de 5,8, em 2003, para 7, em 2013), encabeçada pelo estado de Goiás, que saiu de 5,4 para 8,6, no mesmo período. No Norte ocorreu o maior aumento, da ordem de 75%, saindo de uma taxa igual a 3,5, em 2003, e chegando a 6,1, em 2013, com importante destaque para o estado de Roraima, onde os homicídios cresceram 343% neste período. O Nordeste apresentou elevação mais continuada, com taxa igual a 3,2, em 2003, passando para 5,6, em 2013. A média foi certamente afetada pelo crescimento vertiginoso da Paraíba, que, em 2003, obtinha a menor taxa entre os estados (1,9) e, em 2013, chegou à taxa de 7 homicídios para cada 100 mil mulheres. A região Sudeste apresentou acelerada queda, entre 2003 e 2007, e a partir de então a taxa manteve-se praticamente inalterada até 2013. A região Sul manteve taxa estável entre 2003 e 2007 e, a partir deste ano, passa a apresentar aumento até 2010, atingindo uma taxa de 4,8, que volta a cair em 2013²² (Waiselfisz, 2015).

Para além dos homicídios, o encarceramento feminino tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Muito embora seja um fenômeno mundial, no Brasil o crescimento foi da ordem de 567% para mulheres enquanto para homens foi de 220% desde o ano 2000 (Infopen, 2014). O perfil médio é de mulheres jovens, com filhos, responsáveis pela provisão do sustento familiar, com baixa escolaridade, oriundas de extratos sociais desfavorecidos economicamente e que exerciam atividades de trabalho informal em período anterior ao aprisionamento.

Boa parte desses homicídios e prisões está relacionada à política de guerra às drogas que acaba por criminalizar a pobreza “fazendo matar e deixando morrer” mulheres e homens, predominantemente jovens e negros das periferias das cidades sem que sejam enfrentadas as razões pelas quais são colocadas nas circunstâncias de morte e crime. Para Carlos (2015), é imprescindível diferenciar a pena nos crimes de tráfico segundo o sexo, uma vez que as mulheres figuram o elo mais fraco da economia do tráfico, cujas vidas valem ainda menos que as de seus companheiros. Segundo essa pesquisadora, a

Costa Rica já reconhece a especificidade da condição feminina nos crimes de tráfico de drogas ao incluir o critério de gênero para análise de proporcionalidade das penas e de atenuantes causados por vulnerabilidade das mulheres (Ley 9.161, de 2013). Lá as penas podem ser reduzidas em função da extrema pobreza, chefia de lar, responsabilidade sobre crianças e adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência.

22. Não foi produzida, ainda, nenhuma explicação acerca das causas desse aumento em determinados estados, mas ele parece acompanhar um aumento geral da violência letal. Também não podemos descartar a possibilidade de uma melhoria nos dados sobre homicídios, que poderia explicar uma parte desse aumento.

Apesar dos números alarmantes aqui citados e do reconhecimento internacional e nacional da questão, a persistência da violência contra as mulheres foi chamada por centenas de internautas como um tema de redação que estava impondo determinada “ideologia de esquerda”. Combater a violência contra as mulheres passa a ser, nesse discurso, um tema relevante somente para uma parte do espectro político-ideológico. Contudo, há que se tomar em conta que se trata de um país cujo Estado democrático de direito está ancorado em uma constituição garantidora das liberdades individuais e coletivas bem como da segurança e do direito à vida digna. O entendimento daquilo que historicamente tem sido constituído como ideologia de esquerda ou ideologia de direita, especialmente no que se refere ao tamanho do Estado e seu papel na promoção de políticas sociais, não deve de maneira alguma deslegitimar ações educativas por meio das quais se estimule o desenvolvimento da habilidade de compreender um problema e propor soluções a ele, como é o caso da redação. Valorizar e respeitar as liberdades individuais e potencializar a autonomia dos sujeitos jamais foi visto como uma pauta exclusiva do polo esquerdo do espectro político-ideológico.

Podemos apenas supor que essa narrativa é formulada como estratégia para manipular o debate público. No lugar de se refletir sobre a violação de direitos, se argumenta que o tema é criado pela suposta ideologia de esquerda do governo e, nesse sentido, não é válido que seja minimamente debatido na esfera pública. A estratégia é encerrar o debate desqualificando o governo e, junto com ele, o tema em questão. Mas questionar o fenômeno da violência contra as mulheres exige outro esforço, que envolve provar que dados empíricos são falsos e que uma densa produção acadêmica não se sustenta. Ou mesmo assumir a existência da violência e afirmar publicamente que o Estado não deve interferir na violação de direitos humanos fundamentais. Parece, assim, menos custoso encarar o debate público com uma estratégia falaciosa: relacionar o combate à violência contra as mulheres a uma suposta “ideologia de gênero”, que, por sua vez, seria uma visão de mundo que esse governo deseja impor à sociedade.

3 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA E DOS PROGRAMAS

Nesta seção de acompanhamento, optou-se por analisar duas áreas de políticas muito relevantes para a igualdade de gênero em nosso país, que são objeto de investimentos do governo e no âmbito das quais houve avanços ao longo de 2014 e 2015: o enfrentamento da violência contra as mulheres e a regulamentação do trabalho doméstico remunerado. A primeira é área prioritária da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e vem sendo acompanhada há muitas edições deste periódico. No caso do trabalho doméstico, apesar de a atuação da Secretaria não ser tão direta, há um importante papel exercido pelo poder público no sentido de garantia de direitos e no qual a articulação exercida pela SPM também tem se

mostrado de grande importância. Em seguida, apresentam-se as mudanças ocorridas na SPM e sua execução orçamentária em 2014.

3.1 A rede de enfrentamento à violência contra as mulheres

As ações articuladas no âmbito de uma política nacional focada nas mulheres são bastante recentes nas políticas públicas brasileiras. Os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, no entanto, foram sendo criados ao longo dos últimos trinta anos. As estruturas mais antigas são as delegacias especializadas. Precedidas pelo Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo – criado em 1983 e por meio do qual mulheres atuaram fortemente demandando ações de combate à violência –, as primeiras delegacias de polícia de defesa da mulher foram instituídas em 1985, com o propósito de oferecer maior acolhimento e apoio às mulheres, encorajando-as a efetuar a denúncia. Para isso preferiu-se que os atendimentos fossem realizados por policiais do sexo feminino e, assim, uma série de treinamentos foi ofertada para capacitar o atendimento em questões de gênero. Atualmente, há centenas de unidades, entre as quais cerca de um quarto no estado de São Paulo.

Os outros serviços que hoje compõem a rede de atendimento foram igualmente conquistados pelo movimento de mulheres com persistente incidência política no âmbito local e nacional. Vale destacar que mais do que demandar serviços específicos, as mulheres (de diferentes organizações sociais e políticas e de universidades) vêm produzindo evidências da natureza multidimensional deste fenômeno, o que significa que as respostas não serão suficientes enquanto forem pensadas e implementadas setorialmente.

Na primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, de 2004, mais de 120 mil mulheres participaram entre as etapas local, regional e nacional. Como produto, foi elaborado o primeiro Plano Nacional de Políticas para Mulheres, a partir do qual foi estabelecido um conjunto de ações, entre as quais estava a implantação de uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Essa política foi instrumento norteador fundamental, na medida em que estabeleceu conceitos, princípios e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Vale destacar o avanço normativo, mas especialmente de conceituação da violência de gênero, com a incorporação da definição estabelecida na Convenção de Belém do Pará (1994), qual seja, “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”. Além das diretrizes de prevenção e combate à violência, a Política Nacional traz também as dimensões de assistência e garantia de direitos.

No sentido de articular as ações nas quatro dimensões, estabelece-se o conceito de rede de enfrentamento. Assim, todo o conjunto de instituições que atuam direta ou indiretamente segundo as diretrizes da política nacional no enfrentamento da violência contra a mulher constitui a denominada rede de enfrentamento, definida por:

atuação articulada entre instituições e serviços governamentais, não governamentais e comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e a construção de autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência (Brasil, 2011).

Para que os objetivos dessa política sejam alcançados, atuando na transformação dos processos de significação das relações de gênero – para que as mulheres não mais sejam coisificadas, agredidas e violentadas, sobretudo no acesso a serviços –, é preciso atuar em muitos e diferentes setores sociais, de um modo como nenhuma política pública havia sido desenhada antes. Essa política traz um desenho de implementação de natureza intersetorial e transversal imensamente desafiador e novo para o Estado brasileiro, que não dispunha de instrumentos administrativos tampouco legislativos para tal. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que trouxe marcos jurídicos importantes para a institucionalização do enfrentamento da violência doméstica de gênero no país, mostrou ser necessária uma pactuação federativa que possibilite arranjos institucionais para o trabalho articulado não somente de diferentes níveis da federação, mas também, neles, diferentes setores do Executivo e do Judiciário.

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, elaborado em 2007, foi o mecanismo de gestão adotado para garantir a implementação de serviços em rede, bem como a efetivação da Lei Maria da Penha. Nesse sentido o pacto implicou o estabelecimento de um compromisso assumido pelos representantes do Executivo em promover e monitorar ações para “enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, a partir de uma visão integral deste fenômeno”. Por intermédio de gestão compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal, o pacto visava reduzir os índices de violência contra as mulheres; promover uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às diversidades de gênero e de valorização da paz; e garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência, considerando questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, econômica e regional.

A implementação do pacto²³ estava circunscrita a quatro elementos-chave: a elaboração de um diagnóstico do território indicando plano de ação, a adesão por

23. Mais informações sobre o Pacto em edições anteriores deste periódico e em Ipea (2009).

meio de acordo de cooperação, a instituição de câmaras temáticas e a articulação dos serviços em rede. Como desdobramentos, eram criados ou fortalecidos os Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs), bem como a integração ao Sistema de Convênios (Siconv) para desenvolvimento dos projetos conveniados.

Com efeito, as ações da política e do pacto nacional buscaram forjar a devida articulação das ações, constituindo a denominada rede de atendimento às mulheres em situação de violência, composta pelos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, sendo eles especializados ou não. Estruturada em quatro dimensões setoriais, cujos serviços (indicados na figura abaixo) são geridos pelas instituições parceiras, há ainda uma dimensão transversal cujos serviços são geridos preferencialmente pelos OPMs. Nesse caso, encontram-se o Ligue 180, o centro de referência de atendimento às mulheres, unidades móveis, centro de fronteira e Casa da Mulher Brasileira.

QUADRO 1

Serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres

Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs)	Assistência Social	Segurança Pública	Justiça	Saúde
Ligue 180 Ouvidorias da Mulher Centros de Referência de Atendimento às Mulheres Centros de Fronteira Seca Casa da Mulher Brasileira	Especializados			
	Casa Abrigo Casa de Acolhimento Provisório	Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher em Delegacia Civil	Núcleo especializado no Ministério Público Núcleo especializado na Defensoria Pública Juizado/Vara especializado	Serviço de Saúde Especializado em Violência Sexual
	Não especializados			
	Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) Centro de Referência em Assistência Social (Cras)	Polícia Militar Polícia Civil Polícia Federal Órgãos de Medicina Legal Bombeiros	Juizado Civil Criminal Promotoria Pública Defensoria Pública Posto de Atendimento Humanizado aos Migrantes	Hospital Posto de Saúde

Fonte: Brasil, 2013.

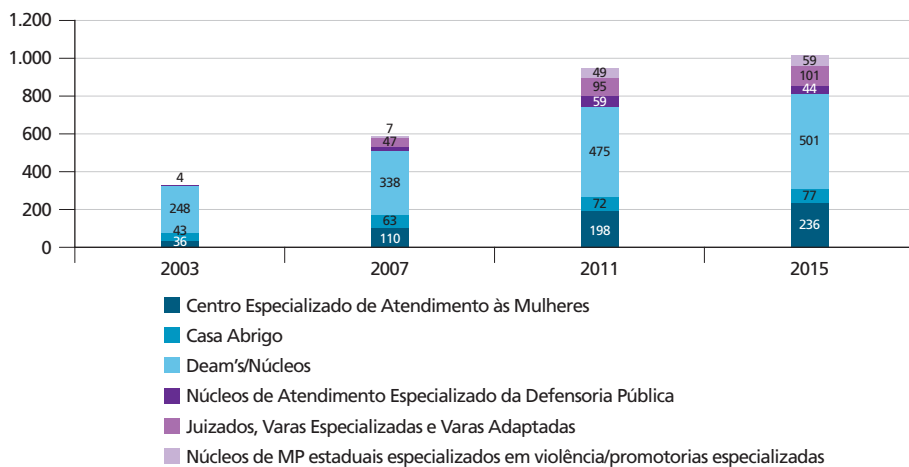
Muito embora os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sejam executados pelos entes federados, municípios e estados, a Secretaria de Políticas para as Mulheres atuou fortemente desde 2007 no intuito de apoiar esses serviços, incentivando a formação de redes entre eles para que as mulheres tenham acesso a um atendimento integral. Para tanto, foi preciso articular, no âmbito federal, com os ministérios da Saúde, da Justiça e do Desenvolvimento Social processos de capacitação de agentes públicos para prevenção e atendimento; a criação de normas e padrões de atendimento; o aperfeiçoamento da legislação; o incentivo à constituição de redes de serviços; o apoio a projetos educativos e

culturais de prevenção à violência; e a ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública (Brasil, 2011).

O crescimento do número de serviços especializados – bem como o aperfeiçoamento do atendimento – foi bastante expressivo nos últimos anos. Há um salto entre 2003 e 2007, que pode ser atribuído à própria instituição da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (2003), seguida da aprovação da Lei Maria da Penha (2006). Entre 2007, ano de início da implementação do Pacto, e 2011, o incremento da rede segue vertiginoso, quase dobrando o número de serviços no período. Comparando o quadro de 2015 ao patamar inicial de 2003, verifica-se que quase triplicou o número de serviços disponíveis na rede. Entre 2011 e 2015, o aumento foi menor, havendo significativa desaceleração no incremento e notável refluxo entre os núcleos de atendimento especializado da Defensoria Pública; por sua vez, cresceram imensamente os núcleos do Ministério Público e Promotorias Especializadas (ver gráfico 2).

GRÁFICO 2

Serviços especializados no atendimento às mulheres em situação de violência, por tipo – Brasil (2003, 2007, 2011 e 2015)



Fonte: Brasil, 2015.

Do ponto de vista da implementação do Pacto, há algumas considerações a fazer para melhor compreender a composição e desafios ao incremento da rede. A primeira delas é ressaltar que os pactos do governo federal com os estados, para além de mecanismos de gestão nos quais são negociados metas, indicadores e ações, são, antes de tudo, acordos políticos que constituem supostamente uma forma de *accountability* e transparência que favoreça o controle social (Guerreiro e Branco, 2011). Nele estão imbricados os elementos da razão técnica, que pressupõem metas objetivas

e protocolos claros com o subjetivismo dos interesses políticos de cada vértice da rede. Isso significa que eles estão absolutamente sujeitos à conjuntura política e aos arranjos institucionais de cada território. Ora, o federalismo garantiu autonomia às gestões, mas definiu estreitas responsabilidades para os todos os níveis. A descentralização das políticas distribui competências, mas, tendo em vista a escassez de recursos, produz perversamente disputa entre os entes federados. Para que a cooperação não seja inviabilizada pela competição, são necessários estímulos e reduzida imposição de modo a proporcionar espaços de escuta, sensibilização e, sobretudo, convencimento para que sejam firmadas agendas comuns.

No que tange ao problema da violência contra as mulheres, mais do que acordos, são necessários reposicionamentos individuais e também institucionais em relação ao sistema de significação das relações de gênero, sem os quais se torna impossível entoar narrativas eficazes de enfrentamento à cultura machista, hierárquica e discriminatória, que é o substrato da violência de gênero. Ainda que a mudança das práticas demande certo disciplinamento e muitas vezes constrangimento social, é indubitável a necessidade de colocar em curso narrativas de reconhecimento da violência de gênero como algo a ser enfrentado por cada indivíduo, estando ele implicado na agência das políticas públicas e serviços ou não.

Desde a criação das primeiras delegacias especializadas, há perenes investimentos em capacitação e treinamento das equipes de atendimento às mulheres em situação de violência. Porém, os números alcançados não refletem a eficácia desses processos e a permeabilidade dos/as servidores/as às desconstruções feitas. Os deslocamentos na crença desses profissionais que estão na “ponta” da implementação devem primar sobre as naturalizações das opressões de gênero que instituem dinâmicas de dominação e violências nas relações domésticas e familiares. Sendo assim, os/as profissionais podem prestar um atendimento mais humanizado, sob um olhar novo, capaz, inclusive, de conferir maior compaixão e, sobretudo, eficiência nos encaminhamentos no fluxo de serviços da rede.

Outro fator importante é a consolidação dos protocolos de atendimento e encaminhamentos de forma a garantir padrões mínimos de conduta que ultrapassem os efeitos intersubjetivos das interações entre as mulheres atendidas e os profissionais, especialmente dada a fragilidade institucional de determinadas localidades, geradora de alta rotatividade das equipes de atendimento. Associada aos protocolos, tem-se a importância das equipes interdisciplinares, que possibilitam diferentes olhares e capacidades para encontrar soluções a situações não previstas nos documentos reguladores do atendimento.

Em 2013, o governo federal lançou o programa Mulher, Viver sem Violência, analisado em detalhes na edição anterior deste periódico. Entre suas diferentes iniciativas, o peso do novo Programa estava na instituição da Casa da

Mulher Brasileira (CMB), cuja proposta é reunir, em um mesmo espaço físico, diversos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, buscando assegurar a elas um atendimento unificado e mais humanizado, a partir da integração física entre os serviços, o que favoreceria a comunicação entre eles, a maior celeridade dos processos e a atuação, efetivamente, em rede. No ano de 2015, foi publicado o documento “Diretrizes gerais e protocolos de atendimento” da Casa da Mulher Brasileira (CMB), cujas unidades de Campo Grande e Brasília já estão em funcionamento. Foi estabelecido processo coletivo e interdisciplinar para a elaboração do documento, que oferece importantes insumos para a definição dos padrões do serviço, trazendo detalhes acerca do fluxo de atendimento, das rotinas, da gestão etc.

Para os centros de referência de atendimento às mulheres, também foram estabelecidas normas técnicas de padronização do atendimento, em 2006, ainda que não elaboradas de forma tão colaborativa quanto as da CMB. Os serviços de abrigo, por sua vez, foram orientados pelo protocolo de 2011. Contudo, a busca por um atendimento humanizado e, mais fundamentalmente, integral segue necessária e atualiza-se no contexto de novos serviços, como as unidades móveis e os centros de fronteira. Trata-se de serviços que demandam arranjos inovadores de forma a garantir a intersectorialidade e a transversalidade.

Outro instrumento importante, criado neste período, foi o protocolo de investigação de feminicídios. Produto de parceria entre a SPM e ONU Mulheres, o protocolo brasileiro resulta da adaptação do Protocolo Latino Americano²⁴ para o contexto local, para a qual um conjunto de oficinas foram realizadas com representantes do Executivo (federal e estadual), do Ministério Público, Ministério da Justiça, polícias civil e militar. O intuito é de que todo o processo de investigação das mortes violentas das mulheres seja realizado com uma perspectiva de gênero, ou seja, que as condições de ser mulher na sociedade brasileira sejam levadas em conta ao se analisar a cena do crime, os tipos de golpes, as regiões do corpo golpeadas, a relação da vítima com o assassino etc. Para tanto, as diretrizes do protocolo contam com um roteiro de perguntas elaborado a partir das experiências de profissionais que atuam na investigação, tanto a polícia militar, que chega primeiramente ao local e tem a responsabilidade de isolar o ambiente, a polícia civil, que conduz a investigação e o exame das evidências, e os delegados, promotores e juízes, bem como os profissionais dos serviços de atendimento às vítimas de violência de gênero.

Ao longo do ano de 2015, foram realizadas oficinas em cinco unidades da federação, com representantes dos diversos serviços locais. Nessas unidades federativas (UFs), haverá implementação piloto do protocolo, de modo a observar a aplicabilidade, necessidade de ajustes e aprimoramento para a efetiva aplicação

24. O Protocolo Latino Americano está disponível em: <<http://goo.gl/aXxmwb>>.

em todo o território nacional. Vale ressaltar que não só o instrumento, mas sobretudo o processo de discussão desse protocolo, tem implicado em contínua revisão dos modos de atuação da cada instituição e sua articulação com os outros, impondo também reflexão sobre o papel e as potencialidades de cada uma no enfrentamento do feminicídio.

Existem alguns relatos acerca de experiências locais bem-sucedidas no que diz respeito ao funcionamento da rede de enfrentamento da violência contra as mulheres. Não há absoluta clareza, no entanto, das causas para a rede estabelecer-se e funcionar em determinada localidade e não em outra. Trata-se, portanto, de uma importante agenda de pesquisa de avaliação de políticas públicas: a aferição das características e dos condicionantes que garantem serviços mais humanizados e articulados e uma efetiva rede em funcionamento.

3.2 Trabalho doméstico: equiparando direitos

Ocupação fundante das relações de trabalho no Brasil, o trabalho doméstico vem se constituindo com sentidos ambivalentes entre a esfera pública e a esfera privada da sociedade moderna brasileira. Entre a invisibilidade, seja dos/as empregados/as, seja das tarefas domésticas, e a constituição desses/as trabalhadores/as como sujeitos de direitos, houve, ao longo das últimas décadas, uma produção de imagens bastante distintas que vão de uma ocupação com riscos de “extinção” à concessão de “privilégios” indevidos à categoria. Algumas dessas representações reservadas às trabalhadoras domésticas refletem sentidos tradicionais dotados de profundo preconceito perpetuador da histórica desigualdade social.

Um conjunto de estudos contemporâneos tem evidenciado as relações de afetividade, compadrio, dependência, abuso e sujeição entre empregadores/as e empregadas domésticas (Kofes, 2001; Girard-Nunes e Silva, 2013). E, mais recentemente, com o debate público em torno dos direitos trabalhistas das domésticas, estudos analíticos²⁵ de veículos de comunicação demonstram como têm repercutido discursos que ora recuperam as noções preconceituosas no final do século XIX, descrevendo as empregadas domésticas como indignas de tais “regalias”, ora trazem o reconhecimento da desigualdade nos direitos trabalhistas, dando, assim, voz à luta da categoria pela equiparação dos direitos com os demais trabalhadores. Aqueles discursos são consoantes com o que empregadores têm entoado, muitos deles resistentes não só às mudanças recentes na legislação, mas, mesmo antes, às garantias mínimas para exercício de um trabalho digno pelas domésticas.

A recente aprovação da Emenda Constitucional nº 72, em 2013, que ampliou os direitos das trabalhadoras domésticas, e da Lei Complementar nº 150, de 1º/6/2015, que regulamentou a maior parte desses direitos, resulta de uma disputa

25. Mendonça e Jordão, 2013; Tarini e Santos, 2013; Fontana e Cestari, 2014; Santos, 2015.

política, mas, sobretudo, de uma disputa de valores entre diversos atores sociais, entre os quais se destacam as empregadas domésticas socialmente organizadas, setores do Executivo, do Judiciário e do Legislativo e organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Parte dos direitos equiparados teve aplicação imediata e outros aguardaram a regulamentação.²⁶ Ao todo somam dezesseis direitos trabalhistas que a elas haviam sido negados durante décadas de avanços dos direitos sociais no Brasil. Contudo, a sociedade brasileira passa a ter um “constrangimento” para reconhecer essas trabalhadoras como sujeitos de direitos.

Com o intuito de facilitar a tarefa das famílias com os registros e pagamentos dos diferentes tributos, com a lei complementar foi instituído o Simples Doméstico – regime unificado de pagamento dos tributos, contribuições e demais encargos do empregador doméstico. Em uma única guia, incluíram-se as contribuições referentes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); seguro contra acidentes de trabalho; fundo para demissão sem justa causa; e imposto de renda retido na fonte, se incidente.

Para tanto, é preciso que sejam feitos cadastro e registro no ambiente da Plataforma eSocial. Criada com o objetivo de unificar a prestação de serviços referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, a plataforma busca padronizar os procedimentos de transmissão, validação, armazenamento e distribuição das informações. A partir da participação conjunta do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Receita Federal, INSS e Caixa Econômica, as informações fornecidas pelas empresas e empregadores domésticos são consolidadas em um único ambiente virtual e repassadas conforme a competência de cada instituição para as devidas providências com vistas à efetivação de direitos dos trabalhadores.

A plataforma denominada eSocial ainda não apresenta as ferramentas de usabilidade e funcionalidade adequadas para que os empregadores domésticos possam efetuar os registros mensais sobre o regime de trabalho das domésticas. O sistema passou a vigorar no mês de outubro de 2015. Inicialmente, os primeiros pagamentos deveriam referir-se a esse mês de competência e, portanto, serem realizados até o dia 6 de novembro. No entanto, devido a inúmeros problemas encontrados no sistema, como falhas operacionais e erros de cálculo dos tributos, houve o adiamento dessa data. Ainda assim, mais de 1,1 milhão de empregadas/os foram cadastradas/os na plataforma no primeiro mês (outubro/2015). O número foi significativo, mas ainda bastante distante do universo de 6,4 milhões de trabalhadoras/es domésticas/os apurado pela Pnad 2014 e distante também do grupo de 2,1 milhões, que, de acordo com a pesquisa, afirmaram possuir carteira de trabalho assinada.

26. Os capítulos de *Previdência social* e de *Trabalho e renda* deste número também trazem análises sobre a recente regulamentação dos “novos” direitos das trabalhadoras domésticas.

Além da instituição do Simples Doméstico, a LC nº 150/2015 trouxe uma série de importantes definições acerca da jornada de trabalho, férias, descontos nos salários e definições de alíquotas para os “novos” direitos, como demonstrado no quadro 2:

QUADRO 2

Regulamentações da Lei Complementar nº 150/2015

Direitos e contribuições	Alíquotas e observações
Indenização em caso de despedida sem justa causa	3,2% do valor do salário. Terá o efeito compulsório de uma poupança. Caso a doméstica seja demitida sem justa causa, este valor poderá ser resgatado, substituindo a multa de 40%, aplicada para os outros trabalhadores assalariados. Contudo, em caso de demissão por justa causa (ou em caso de aposentadoria ou morte da empregada), é o empregador que efetua o resgate do montante. Resta saber se em alguma medida este regulamento não criará novas dinâmicas perversas entre empregadores e empregados domésticos.
INSS – contribuição do empregado	8 a 11%
INSS – contribuição do empregador	8%
Seguro contra acidentes de trabalho	3,2%
FGTS	8%
Seguro-desemprego	Até 3 parcelas
Adicional noturno	Nos casos de regime de trabalho noturno, muito comum entre as domésticas que efetuam cuidado com crianças ou idosos, deverá ser acrescida uma proporção de 20% no valor do salário-hora em relação ao valor estabelecido no salário contratado.
Salário-família	Este benefício é de responsabilidade da previdência social, sendo pago com valor proporcional à renda da doméstica, com referência a cada um dos filhos de idade menor de 14 anos.

O processo de implementação da nova lei terá em grande medida caráter civilizatório das relações interpessoais entre empregados e empregadores domésticos. Parte da morosidade na regulamentação da EC nº 72 deveu-se ao desacordo em relação a determinados dispositivos que implicavam aumento de despesas para as famílias empregadoras. Tendo em vista o abismo social que em geral separa famílias empregadoras e trabalhadoras domésticas, a resistência das primeiras às novas medidas, com base no argumento da necessidade de não onerar o orçamento familiar, esconde, na realidade, total ausência de reconhecimento da importância e do valor do trabalho doméstico. As famílias não puderam se desobrigar, portanto, de arcar com o custo de poder contar, no próprio lar, com uma profissional responsável por realizar os cuidados com a casa, as crianças e outros moradores dependentes, enquanto os proprietários realizam o trabalho produtivo de maior prestígio e remuneração.

Com efeito, a formalização dos contratos de trabalho doméstico implica certo grau de impessoalidade das relações entre trabalhadora e família empregadora, uma vez que a garantia de direitos concernentes à jornada de trabalho, horas extras e adicional noturno, por exemplo, demandam maior controle e acordo explícito sobre o regime de trabalho, o que representa o reconhecimento da existência de uma relação formal de trabalho, estabelecida entre uma profissional e um contratante.

3.3 Execução orçamentária da Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2014

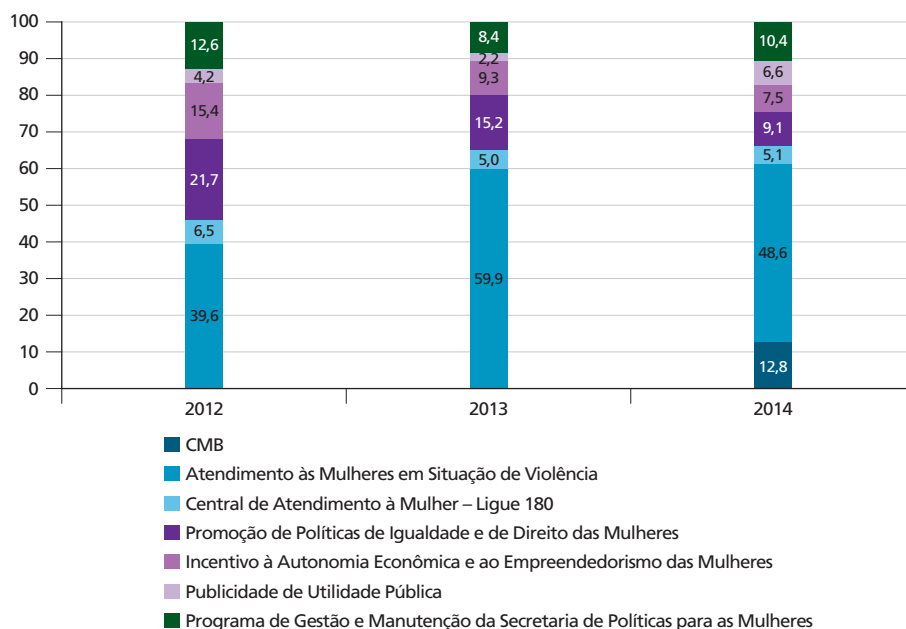
A Secretaria de Políticas para as Mulheres teve seu orçamento incrementado ano após ano desde sua criação, em 2003, chegando a quadruplicar o montante ao longo desses doze anos. Para o exercício do ano de 2014, o valor autorizado para seu orçamento foi de 219 milhões, enquanto no primeiro ano de gestão em 2003 não havia chegado a 40 milhões. Ainda assim este montante representa a proporção de apenas 0,015% das despesas orçamentárias do governo federal.²⁷

O projeto de lei orçamentária de 2013 indicava um valor de 140 milhões para a Secretaria; a ele foram somados outros 78 milhões por emendas, ou seja, 35% do montante final. Isso reflete não somente a forte atuação da sociedade e da SPM junto ao parlamento, como também de parlamentares que reconhecem a importância da execução de políticas para o enfrentamento da violência contra a mulher.

No Plano Plurianual de 2012-2015, estão discriminados os objetivos e metas do programa “Política para as mulheres: promoção da autonomia e enfrentamento da violência”, a partir do qual, para cada ano, são definidas ações temáticas com dotação orçamentária própria. Para o ano de 2014, foi acrescida a Construção da Casa da Mulher Brasileira às quatro ações estabelecidas em 2013.

GRÁFICO 3

Distribuição dos recursos segundo ações temáticas da SPM (2012-2014)



Fonte: Planos Plurianuais 2008-2011, 2012-2015 e Orçamento Federal 2012-2015.
Elaboração da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.

27. Excluem-se as transferências a estados e municípios, operações oficiais de crédito e do refinanciamento da dívida pública.

É importante destacar a mudança não apenas na distribuição dos recursos para cada uma das ações temáticas como também no grau de execução de cada uma delas. O gráfico 3 indica que entre 2012 e 2013 houve aumento significativo de destinação de recursos para a área da violência. Ao se considerar a soma dos valores autorizados para a central de atendimento Ligue 180, a ação de atendimento (que engloba apoio a serviços e capacitação) e, no último ano, a CMB, houve um aumento de 20 pontos percentuais (p.p.) entre 2012 e 2014 – ainda que tenham reduzido os recursos da rede de atendimento de 2013 para 2014. Em contrapartida, as ações de promoção de direitos e autonomia econômica tiveram progressiva perda proporcional de recursos.

TABELA 1

Execução orçamentária da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – Brasil (2014)

Programas e ações	Dotação inicial (A)	Autorizado (lei+créditos) (B)	Liquidado (C)	Nível de execução (%) (D=C/B)
Política para as Mulheres: promoção da autonomia e enfrentamento à violência	194.422.712	196.784.712	113.324.185	57,59
Construção da Casa da Mulher Brasileira	28.100.002	28.100.002	18.733.334	66,67
Promoção de Políticas de Igualdade e de Direitos das Mulheres	21.043.000	20.043.000	15.987.612	79,77
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	101.704.724	106.523.724	39.594.950	37,17
Publicidade de Utilidade Pública	14.957.000	14.500.000	14.005.010	96,59
Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180	11.178.986	11.178.986	11.178.986	100,00
Incentivo a Políticas de Autonomia das Mulheres	17.439.000	16.439.000	13.824.293	84,09
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres	22.803.853	22.445.014	20.703.902	92,24
Total	217.226.565	219.229.726	134.028.087	61,14

Fonte: Siafi/STN e SPM.

Elaboração da Disoc/lpea.

O nível de execução orçamentária da SPM como um todo foi o mais baixo desde sua criação, 61% – sendo de somente 57% entre as ações finalísticas e 94% dos recursos de gestão. Notadamente, as duas ações com mais recursos foram também aquelas com mais baixa execução orçamentária, o atendimento às mulheres em situação de violência, com apenas 37,2% de execução, e a construção da Casa da Mulher Brasileira, com 66,7%. Isso pode significar um dilema colocado à Secretaria entre uma e outra ação e que seguiu mal resolvido ao longo de 2014. Foi despendido muito tempo de trabalho da equipe na tentativa de superar as dificuldades para

viabilização das Casas²⁸ – que continuam sendo implantadas em um ritmo muito mais lento do que o inicialmente programado –, o que acabou prejudicando as ações de apoio a outros serviços. Cabe notar, adicionalmente, que essas ações com pior execução são também aquelas que demandam maior articulação interministerial e interfederativa. Opostamente, a ação do Ligue 180 foi a única com execução de 100% de seu orçamento e é precisamente aquela executada de forma mais direta, o que exige menor grau de envolvimento de atores externos para sua efetivação.

As grandes ações temáticas evidenciam pouco o conjunto de atividades realizadas ao longo do ano pela SPM, de modo que não apenas a distribuição dos recursos, mas, também, seu grau de execução, são insuficientes para dimensionar a quantidade enorme de ações realizadas no período de referência. Com isso, para aprofundar a análise da execução, cabe examinar os chamados Planos Orçamentários (POs), as subdivisões orçamentárias dentro de cada ação – que organizam de maneira mais pormenorizada a execução de cada órgão, tendo em vista o orçamento constituído de ações mais abrangentes. Além disso, como já mencionado em outras edições deste periódico, muitas das importantes ações levadas a cabo pela SPM não são de caráter orçamentário e, portanto, são muitas vezes invisibilizadas nos formatos usuais de prestação de contas.

Com isso, apesar de os números apresentados serem indicadores relevantes para o acompanhamento das políticas, pela própria natureza do trabalho da SPM, sua execução orçamentária não é suficiente para refletir as realizações. As mudanças introduzidas nos últimos anos na elaboração do Plano Plurianual (PPA) tiveram como objetivo, entre muitos outros, também contemplar esse tipo diferenciado de atuação. Mas o PPA acaba por não se tornar um instrumento de gestão do órgão e, desse modo, os controles acabam recaindo tão somente sobre as ações que envolvem recursos.

No primeiro semestre de 2015, a elaboração do planejamento das ações governamentais para os quatro anos seguintes mobilizou todos os órgãos do governo federal. Como de costume, o Ministério do Planejamento foi o responsável pela definição da metodologia de elaboração e conduziu as oficinas e os trabalhos dos ministérios e secretarias, além das oitivas públicas.

Uma das orientações dadas para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 foi, primeiramente, de condensá-lo. O PPA 2012-2015 já havia apresentado uma significativa redução do número de programas²⁹ e adotado o modelo de programas temáticos, agora detalhados em objetivos, metas e iniciativas. Para o novo PPA, buscou-se a redução desses detalhamentos, sob a orientação de

28. Para mais informações, ver edição anterior deste periódico.

29. Como analisado na edição anterior deste periódico.

que deveria constar do Plano somente o que é prioritário para o governo para o quadriênio, sendo dispensável incluir ações de caráter continuado e/ou mandatório.

Dessa forma, na proposta para o PPA 2016-2019, o programa da SPM – Políticas para as Mulheres: enfrentamento à violência e autonomia – é composto por 5 objetivos, 22 metas e 56 iniciativas. Estes números no PPA 2012-2015 eram, respectivamente, 9, 113 e 36.

Não cabe aqui realizar uma avaliação da implementação do PPA 2012-2015, mas não é tarefa difícil perceber que muitas das metas propostas não tinham como ser cumpridas até o final de 2015. Muitas são as explicações possíveis para esse fato, mas uma delas, que mais interessa no caso da presente análise, é um planejamento mal realizado, com falta de definição de prioridades, levando a metas superestimadas.

Com a ampliação da SPM nos últimos anos – antes de sua recente extinção, ocorrida após a elaboração do PPA –, ocorreu também uma maior fragmentação, com cada unidade trabalhando de maneira muito autônoma, o que se repetiu no processo de elaboração do PPA e se refletiu no planejamento da Secretaria. Com a extinção da SPM e a criação de um novo ministério abrangendo múltiplas temáticas, ainda não se sabe como será e se haverá redefinição do PPA.³⁰

Outra questão importante a ser levantada diz respeito à própria metodologia de elaboração do Plano Plurianual. As alterações metodológicas trazidas no ano de 2011 trouxeram maior flexibilidade para o planejamento de órgãos que por natureza atuam mais na articulação que na implementação de ações finalísticas; por outro lado, restam muitas questões sobre o efetivo papel de planejamento setorial cumprido pelo PPA. Gestoras e gestores costumam atuar muito mais com base nos recursos disponíveis do que no planejamento físico; o distanciamento entre PPA e orçamento parece ter exacerbado a desvalorização do PPA, ainda que haja instrumentos de controle que se debruçam sobre as metas estabelecidas, os indicadores selecionados etc.

Diante disso, tem-se uma esquizofrenia institucional que, por um lado, promove a importância do PPA para o governo e para a sociedade – e com este discurso convoca a sociedade civil a participar de sua discussão – e, por outro lado, o quase total engavetamento do PPA nos anos seguintes. A essas dificuldades somar-se-ão aquelas relacionadas à fusão das secretarias de políticas para as mulheres, igualdade racial, direitos humanos e juventude, como será analisado na seção a seguir.

3.4 Mudanças institucionais na Secretaria de Políticas para as Mulheres

A Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada em 2003, como secretaria especial ligada à Presidência da República, e alçada definitivamente como ministério,

30. Para mais informações sobre a extinção da SPM, ver seção 3.5, a seguir.

em 2010, quando perdeu o adjetivo “especial” do nome e ganhou alguma robustez adicional em sua estrutura. Sua criação atendeu, em grande medida, uma demanda do movimento social de mulheres que, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, logrou institucionalizar as políticas para as mulheres em um órgão de maior expressão no âmbito do governo federal.³¹

Apesar disso, a agenda de igualdade de gênero e de políticas para as mulheres jamais alcançou real legitimidade na sociedade como um todo e no governo em particular. Em uma sociedade marcada pelo machismo e por elementos culturais tão conservadores, não poderia ser diferente. Essa fragilidade traduziu-se em muitas dificuldades institucionais, passando pela resistência à incorporação da perspectiva de gênero por outras pastas, pelo reduzido orçamento e pelo “escanteamento” muitas vezes vivenciado pela agenda, mas, especialmente, pela constante ameaça de extinção da Secretaria. Ao longo dos dois mandatos do presidente Lula e dos seis primeiros anos de mandato da presidente Dilma, a cada sinalização de uma reforma ministerial ou administrativa, não faltavam especulações por parte dos veículos de imprensa e da mídia acerca da extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Direitos Humanos.³² As três secretarias tidas como responsáveis pelos temas transversais – de difícil enquadramento nas lógicas burocráticas –, que defendem agendas consideradas não somente marginais e desnecessárias por parte importante da classe política como também incômodas, tiveram sua própria existência frequentemente questionada.

Finalmente, em outubro de 2015, em um contexto de grave crise política e econômica, sob forte pressão para a redução de gastos públicos, em um momento de grande impopularidade e fragilidade diante do Congresso Nacional, a presidente Dilma, em sua reforma ministerial, extinguiu as três secretarias, unificando-as sob a pasta intitulada Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

A extinção da SPM é uma derrota. Uma derrota para a luta das mulheres organizadas e para o movimento social e uma derrota para a pauta da igualdade de gênero em nosso país. Mais que uma derrota, é um reconhecimento de que esses não são temas prioritários para a agenda política do Brasil.

31. Antes da criação da SPM, havia sido criada, em novembro de 2002, a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, ligada ao Ministério da Justiça.

32. Um desses momentos, em dezembro de 2011, coincidiu com a realização da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, cuja mesa de abertura a presidente Dilma teve de garantir, diante das milhares de mulheres presentes, que não extinguiria a SPM.

A redução do número de ministérios – um total de oito³³ – mostra-se uma resposta política com teor muito mais simbólico que prático. A economia que pode ser alcançada com essa fusão é de grau infinitesimal. E não se calculam todos os custos advindos do esforço – ainda em curso – de objetivar a fusão. Trata-se de quatro estruturas diferenciadas – pois a pasta abarcará também a pauta de juventude³⁴ –, com seus respectivos profissionais, sedes, logísticas, contratos, processos em andamento, entre muitas outras especificidades. São setores de apoio, como assessoria internacional, assessoria de comunicação, setor de planejamento e orçamento, protocolo, publicações, entre outros, que necessitam ser de fato fundidos, apesar de seguirem operando de forma independente. São hierarquias que se refazem e equipes que devem ser reconstituídas.³⁵ Colocá-las sob uma mesma pasta do dia para a noite implica em um grande esforço de conciliação. E em gastos tanto em forma de tempo de profissionais como em termos de reajuste de contratos, revisão de publicações, entre outros. Do ponto de vista de tempo, mesmo antes da efetivação, tendo em vista as ameaças que rondaram a Esplanada dos Ministérios por longas semanas, podem ser contabilizados meses e meses de trabalho estacionado, de profissionais trabalhando sob um forte clima de insegurança e de projetos paralisados em função de indefinição institucional. O prejuízo imediato para as políticas públicas é difícil de mensurar, mas certamente já houve uma perda não desprezível do ponto de vista prático, de capacidade de entrega de serviços para a população em 2015 e 2016, e uma importante perda simbólica advinda do reconhecimento da agenda de políticas para as mulheres como uma pauta menor e mais descartável.

A perda para o avanço da pauta da igualdade entre homens e mulheres não pode ser minimizada. A existência de uma instância governamental destinada a discutir, executar políticas, pautar a temática intersetorialmente não garante a priorização ao tema ou sequer sua entrada na agenda de governo, como jamais garantiu. O rebaixamento de *status* e a percepção de que se trata de temáticas de “minorias”, no entanto, representa uma ameaça ainda maior à possibilidade de enfrentamento das desigualdades de gênero e de raça, estruturantes da nossa sociedade. Nesse contexto, a manutenção das secretarias agora como segundo escalão do governo sugere que se pretende tão somente diminuir a insatisfação dos movimentos sociais organizados.

33. Além da fusão das três secretarias mencionadas, foram extintas as seguintes secretarias: Assuntos Estratégicos; Relações Institucionais; Secretaria Geral; Gabinete de Segurança Institucional; Micro e Pequena Empresa; e Pesca. E fundiram-se os ministérios da Previdência e do Trabalho.

34. A Medida Provisória nº 696/2015, que instituiu a reforma administrativa, já havia previsto que o novo ministério incorporasse as políticas de juventude. O Decreto nº 8.579, de 26 de novembro de 2015, que reorganiza a nova Secretaria de Governo (ex-Secretaria Geral, a qual se subordinava a então Secretaria Nacional de Juventude) determina que a pauta de juventude seja assumida pelo novo ministério. Finalmente, o Projeto de Lei de Conversão nº 25/2015, já aprovada no Congresso, renomeou o ministério como Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos.

35. Foi instituído um grupo de trabalho de transição, encarregado de repensar toda a estratégia de fusão das quatro secretarias. O prazo para entrega do relatório final já foi estendido mais de uma vez e foi instituído novo grupo de trabalho “para Estrutura” do Ministério (ver Portarias nº 10, de 21/10/2015; nº 21, de 4/11/2015; nº 56, de 18/11/2015; e nº 69, de 3/12/2015).

Nesse sentido, a definição do nome do ministério – que, segundo foi noticiado, chamar-se-ia Ministério da Cidadania, enunciaria, na decisão final, as três temáticas abrangidas – e a escolha do nome de uma mulher negra para assumir a pasta foram apresentadas como vitórias diante de todas as perdas sofridas.

Além da fusão, haverá um enxugamento da estrutura: cada uma das secretarias perderá uma de suas unidades, o que compromete ainda mais o trabalho que vinha sendo realizado e representa uma dificuldade adicional para o rearranjo institucional. Sem contar que passará a integrar o ministério a pauta de juventude, o que amplia o escopo de atuação, fragmenta as ações, dificulta a priorização e confirma a noção de que um ministério é cedido para as pautas das minorias, para apaziguar as demandas dos movimentos sociais.

4 TEMA EM DESTAQUE – A CULTURA DO ESTUPRO: UM PERSISTENTE TEMA EM DESTAQUE

Cena 3

No dia 20 de outubro de 2015, o primeiro episódio da versão brasileira do programa Master Chef Júnior foi ao ar na Rede Bandeirantes. Nos primeiros momentos da exibição do programa, telespectadores começaram a tecer comentários sobre os participantes no Twitter. Uma das competidoras recebeu maior atenção do público e chegou a ocupar os “Assuntos do Momento” do Twitter. Era uma menina de 12 anos, branca, loira, de olhos azuis e cabelos compridos, relativamente alta para sua idade e magra. Entre muitos comentários sobre a beleza da menina, parabenizando-a por ser “tão linda”, ou mesmo com sugestões de que ela seguisse uma carreira de modelo ao sair do programa, houve alguns outros comentários de homens adultos dizendo que daqui a alguns anos gostariam que ela fosse sua namorada. Mas outra onda de comentários (especialmente de homens adultos) trazia termos como “gostosa”, além de demonstrações explícitas de desejo. Algumas páginas foram criadas para que se falasse da menina nesses termos, uma delas com o nome “porque panela nova que faz comida boa”. Boa parte dos comentários, assim como essa página, foram retirados do ar, seu conteúdo foi considerado criminoso. O pai da participante do programa deu uma entrevista dizendo que existiam pessoas cuidando de suas redes pessoais e apagando comentários nocivos para que a filha não visse. Ela não estaria sabendo do ocorrido e continuaria focada no programa. Disse ainda que esperava ter que lidar com o assédio de fãs e com comentários desagradáveis, mas não com “tarados” e com o tipo de assédio sofrido.

Houve alguma comoção sobre esse caso, muitos telespectadores reagiram no Twitter, chamando os homens de pedófilos e sublinhando que estavam cometendo um crime. A equipe responsável pelo blog feminista Think Olga¹ resolveu lançar outra luz sobre o ocorrido. Sabendo que assédios às meninas são muito comuns e que compõem as primeiras experiências sexuais ou eróticas de boa parte das mulheres brasileiras, pediu no Twitter que as mulheres contassem qual foi o primeiro abuso que haviam sofrido, usando a *hashtag* (#)primeiroassédio. Em poucos dias, a *hashtag* foi replicada 82 mil vezes. O jornal “El País” publicou a análise de uma amostra de 3.111 histórias: a média de idade dos primeiros abusos foi de 9,7 anos e os locais mais citados foram a casa, a escola e a rua.² Quanto ao conteúdo, encontram-se relatos de assédios falados e ameaças; outras muitas histórias de toques nos seios e genitais; algumas histórias de estupros; e cenas de homens se masturbando ao olharem as meninas. A campanha foi além do Twitter, relatos maiores, em outros espaços, como no Facebook e em blogs, deixaram explícitos sentimentos de nojo, medo e culpa compartilhados pelas mulheres (e alguns homens) que sofreram abusos.

Na semana seguinte, a participante do Master Chef Júnior ofendida quase não apareceu no episódio do programa. Alguns telespectadores ressentiram-se e usaram o Twitter para reclamar, argumentando que ela não tinha culpa do ocorrido e que isso era injusto para a sua campanha no programa. A rede de televisão respondeu que não havia feito isso de propósito e que a dinâmica das histórias e o foco em determinados participantes variavam, o que havia ocorrido com a menina na semana anterior não teria afetado nenhuma decisão de pauta da emissora.

Notas: ¹ Consultar: < <http://goo.gl/r0oIRh>>.

² Disponível em: <<http://goo.gl/Co9NrF>>.

Esse episódio é analiticamente produtivo em muitos sentidos. Funciona como um exemplo de como valores misóginos são postos em prática, sustentando uma cultura do estupro que afeta fisicamente e subjetivamente crianças, meninas e mulheres. Destacamos, então, o tema da cultura do estupro, o qual tem sido debatido de forma persistente por feministas e estudiosas do gênero e que ganha uma especial relevância no contexto político atual.

Começando pela reação inicial ao assédio perpetrado contra a participante do programa, notamos duas questões que delimitavam a ofensa sentida pelos usuários do Twitter. No momento em que foram feitos comentários explícitos que sexualizavam seu corpo e nos quais homens adultos demonstravam desejo de manter relações sexuais com ela, muitos usuários reagiram “em defesa” da menina. Os argumentos utilizados nessa defesa destacavam que se tratava de uma criança e esse tipo de comentário era absolutamente inapropriado, mais que isso, os homens foram acusados de estarem cometendo um crime conhecido como pedofilia e foram lembrados das consequências legais de falar e assediar uma criança em termos sexuais, inclusive na internet. Muitas pessoas escreveram, ainda, sobre o nojo que estavam sentindo ao lerem esses comentários, outras disseram-se envergonhadas por dividirem o mesmo país com esses homens pervertidos. Nessas interpretações, além de cometerem um crime, os homens possuíam um desejo doente, já que a pedofilia é também entendida como uma sexualidade adoecida, em termos psicológicos, e, dentro dessa lógica, para os comentadores do Twitter apenas homens que se desviam da normalidade poderiam sentir desejo por uma criança.

Isso instiga uma interpretação interessante. A leitura dos comentários sugere que existe uma crença de que a pedofilia é um crime e que a condição de vulnerabilidade de crianças quando o assunto é sexo com adultos está bastante difundida entre a população brasileira. Poderíamos pensar, em princípio, que uma parte importante da sociedade brasileira reconhece o assédio a crianças como crime e o desejo sexual por crianças como um distúrbio. São dois discursos que são arrolados ao mesmo tempo e, normalmente, confundem-se. Pedofilia, contudo, não é crime na legislação brasileira; é uma classificação relativamente recente da psiquiatria, trata-se de um chamado “transtorno de sexualidade” pelo Catálogo Internacional de Doenças (CID), para o qual se sugere tratamento e acompanhamento de psicólogos e psiquiatras. Sentir desejo por crianças não faria do sujeito um criminoso, o que ocorre apenas quando ele de fato abusa fisicamente delas, ou as alicia para a pornografia. O assédio a menores de 14 anos é crime no Brasil desde 2009,³⁶ chama-se estupro de vulnerável e inclui abusos diversos.

36. A legislação brasileira sobre o estupro será discutida mais adiante. Destacamos que a tipificação “estupro de vulnerável” foi trazida pela lei de 2009. Antes disso, contudo, as chamadas “conjunções carnavais” e “atentados violentos ao pudor” com menores de 14 anos eram encaradas de acordo com a categoria de “presunção de violência”. Ou seja, mesmo sem alguma prova de coação ou violência, havia a presunção de que foi empregada violência em qualquer relação entre adultos e menores de 14 anos, que fosse denunciada como estupro ou atentado violento ao pudor.

Além disso, é fato que existe, no Brasil, um acúmulo Legislativo na proteção de crianças e adolescentes, agregados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nele, menores de 12 anos são considerados crianças, ao passo que as idades entre 12 e 18 anos são tidas como a adolescência. A noção de proteção, vulnerabilidade e direitos especiais é bastante difundida nesse documento, que também avalia a maturidade de cada faixa etária e sua condição especial de inserção no mundo dos adultos, como no mercado de trabalho, ou mesmo no cometimento de atos infracionais. Crianças, como estão em fase de aprendizado e formação e possuem, assim, maior vulnerabilidade, são excluídas das atividades profissionais, e as infrações cometidas são imputadas à família. Já adolescentes teriam condições especiais e controladas de inserção no mundo e responsabilidades dos adultos.

A legislação sobre estupro mais recente, que cria a tipificação de estupro de vulnerável, considera que toda e qualquer criança, entendida nessa legislação como pessoas menores de 14 anos, não possui maturidade para interagir sexualmente com adultos. Reconhece, então, que se trata de uma relação composta de distribuição desigual de poderes, na qual as crianças são vulneráveis às manipulações e investidas sexuais dos adultos. Qualquer contato sexual ou assédio de crianças, independentemente de ameaça ou força, é considerado, então, estupro de vulnerável.

A participante do programa ser uma criança foi o principal incômodo dos que reagiram inicialmente ao que estava sendo postado sobre o desejo sexual narrado publicamente por homens adultos. Ficou bem evidenciado, nessas reações, que existiam determinados personagens que estavam cometendo algo de muito errado. Um intitulado crime. O episódio todo era culpa de homens “perversos”, “doentes”, “nojentos”. Homens que desejavam uma criança e tinham, assim, uma perversão em termos de desejo, da qual não poderiam falar publicamente, especialmente em um espaço virtualmente frequentado por crianças e pela própria participante do programa. Como já mencionado, o pai da menina, ao se referir ao episódio, chegou a dizer que esperava que a filha sofresse algum tipo de assédio dos fãs, mas nunca imaginou que ela fosse ser alvo de homens “tarados”.

Nesse sentido, uma parte importante das mensagens veiculava a interpretação de que os algozes que cometiam esse crime eram pessoalmente problemáticos. A pedofilia transformou-se em desvio e doença recentemente, em conjunto com a construção de uma ideia de infância, vulnerabilidade e necessidade de proteção. A infância nem sempre existiu, no sentido do que ela significa simbolicamente hoje. Mas ao passo que a infância foi construída como um momento específico da constituição do sujeito que demandava, por sua vez, uma série de proteções, a entrada de crianças no mundo dos adultos foi sendo controlada (Ariès, 1981). Esse mundo dos adultos envolve também o mundo dos afetos eróticos e sexuais. A pedofilia, contudo, ganha força discursiva no século XIX, o desejo por crianças é delimitado como errado e personificado em sujeitos com sexualidade desviante e perversa.

Mesmo os episódios de abuso e estupro, quando reconhecidos como tal, seja em relação a crianças, seja em relação a mulheres adultas, podem ser analisados do ponto de vista do desvio individual de determinados homens. Vigarello (1998), que reflete sobre o *status* do crime de estupro na França, afirma que o estupro passa a ser aventado como um crime contra a pessoa a partir do final do século XIX, assim também a figura do estuprador passa a ser delineada como um sujeito com problemas. Em determinado momento, os problemas aventados eram de ordem social; seriam, então, homens de contextos pouco urbanizados, sem escolaridade, com determinado perfil e raça. Em um momento posterior aos problemas de ordem social, foram agregadas a esse construto de um perfil suspeito noções de desvio de personalidade.

É curioso que, entre as reações ao ocorrido com a participante do programa, não houve incômodos reincidentes direcionados a homens adultos que disseram que esperariam alguns anos para poderem namorar com ela, ou de mulheres lésbicas que também a sexualizaram. Essas duas formas de demonstração de interesse erótico não ofenderam as pessoas do mesmo modo, houve alguns comentários, mas esse não parecia ser o cerne da percepção de que algo de errado estava sendo feito.

Quanto aos homens adultos que disseram que esperariam para namorar com a participante do programa, eles demonstravam um interesse erótico, mas falavam dele sem explicitar a potencial relação sexual envolvida no namoro e, além disso, diziam que esperariam alguns anos. Vislumbravam o potencial de manter relações com ela quando isso fosse socialmente permitido. Controlavam, assim, seu desejo. Além disso, por escreverem sobre o interesse de namorá-la, não foram acusados de assédio.

As mulheres lésbicas que sexualizaram a menina receberam críticas, mas isso também não mobilizou o discurso da mesma maneira. Em suma, as primeiras reações aos comentários faziam questão de delimitar o ocorrido como um desvio pessoal, tendo como alvo das acusações a figura de alguns homens que demonstravam seu interesse de forma sexualmente explícita. Nesse tipo de abordagem da questão, não pareceu figurar como um problema para a opinião pública o fato de que a participante do programa estava sendo assediada por mulheres ou mesmo por homens menos explícitos.

Ademais, passaram despercebidos os muitos e repetidos comentários sobre a beleza da menina, os conselhos de que ela deixasse o programa para virar modelo, ou que tudo ficaria bem se ela fosse eliminada, porque sairia do programa já com contratos com revistas ou agência de modelos. A participante do programa em questão venceu uma série de competidores para estar lá, entrou para perseguir um objetivo profissional ou, ao menos, para competir com pessoas devido a um talento que possui e de boa dose de dedicação. Parte do público, contudo, achou que o melhor elogio que poderia ser feito para essa menina é o de que ela era linda e de que seu futuro estava garantido por conta disso.

Isso significa que não geraram reação pública da mesma feita nem o reforço de determinado estereótipo de gênero associado à beleza que diminui, quando não deslegitima, os talentos da menina, nem a interpretação de que ela estava pronta para ocupar capas de revista e seguir a carreira de modelo, o que possivelmente a inseriria em contextos esteticamente eróticos.

Não se reagiu tampouco ao fato de que a menina era considerada bonita por determinadas características que perpetuam uma padronização estética altamente hierárquica, para a qual ser linda significa ser branca, magra, de cabelos loiros e olhos azuis. O repetido reforço de tal padrão e o encaixe perfeito de uma menina de 12 anos nesse mesmo padrão não pareceu ser material para reações abrangentes.

A participante do programa sofreu um ataque misógino de várias frentes, que, se tomarmos em conta todos os estereótipos de gênero aventados e, ainda, a admiração de uma estética que reforça um padrão de quem pode ser considerada linda, estendeu-se para o conjunto de mulheres. Um caso ideal e extremado de violência constitutiva da experiência com o feminino e com a sexualidade de mulheres e meninas gerou ofensa porque alguns homens “tarados”, “maus”, “pervertidos”, “doentes” não dosaram sua demonstração de interesse erótico por uma criança.

Outro momento importante analiticamente, que muda o rumo das interpretações veiculadas sobre o fenômeno, foi resultado da astúcia das blogueiras feministas que transformaram acusações realizadas a um punhado de “tarados” em uma história pautada por mulheres e seus primeiros abusos, o que proporciona visibilidade para a perenidade desses abusos e para a cultura do estupro. Ao pedir que mulheres escrevessem sobre os abusos que sofreram, deram visibilidade para um traço cultural que faz com que o assédio a meninas seja muito frequente e que boa parte das mulheres tenha entrado em contato com a sua sexualidade a partir de interações abusivas.

Essa não foi a primeira tentativa de se discutir publicamente a cultura do estupro no Brasil. Para falar apenas de alguns exemplos dos últimos anos, as organizadoras do mesmo *blog* formularam em 2013 uma campanha chamada “chega de fiu-fiu”,³⁷ que pedia que mulheres contassem os assédios sofridos em seu cotidiano, sejam adultas, sejam adolescentes, em ambientes públicos. Uma compilação dos resultados da análise de 7.762 relatos revelou que 83% das mulheres que voluntariamente participaram da pesquisa não gostam de ouvir cantadas e 81% delas deixaram de fazer algo ou frequentar determinados lugares por medo de sofrer assédio. Outros dados chamam atenção: 82% das mulheres afirmaram que homens já tentaram “agarrá-las” na “balada” e 85% delas denunciaram que já sofreram com toques desagradáveis, conhecidos como “passar a mão”.³⁸

37. Consultar: <<http://goo.gl/vqmZ0x>>.

38. Outros resultados podem ser consultados aqui: <<http://goo.gl/4Ta8RZ>>.

Outro episódio recente que gerou algum debate público foi o da apresentadora Nicole Bahls, que, a trabalho no programa “Pânico na TV”, foi cobrir o lançamento do livro do escritor e diretor teatral Gerald Thomas. No momento da entrevista, o diretor colocou sua mão por debaixo do vestido da apresentadora. Ela, visivelmente incomodada, defendeu-se e tentou tirar a mão dele, que insistia em tocá-la. O diretor também tocou nos outros participantes da entrevista, mais rapidamente, contudo, e de forma menos invasiva. Curioso é que os outros participantes, um homem e um homem travestido de mulher, disseram rapidamente um sonoro “não”, enquanto Nicole pareceu mais tensa e acuada. O programa abordou o ocorrido interpretando-o como uma grande brincadeira e a reação da mídia foi compreendida como fruto de um entendimento equivocado, ou até consequência de “caretece”.³⁹

Houve, contudo, críticas mais densas ao ocorrido, especialmente ao modo como a mídia estava discutindo o que aconteceu com a modelo e, ainda, sobre o conteúdo das opiniões veiculadas. A cultura do estupro foi trazida para o debate⁴⁰ não somente como forma de ler o que aconteceu, mas especialmente ao se referir às defesas que foram feitas à ação do diretor, as quais foram massivamente elaboradas com base em acusações sobre as roupas e postura da apresentadora. Em uma análise sobre as opiniões veiculadas nesse episódio, Rost e Vieira (2015) sublinharam a crença de que o fato de a apresentadora se vestir de maneira tida como provocativa e ter seu corpo objetificado com frequência fazia com que qualquer investida sobre seu corpo fosse parte de uma interação consentida. Algumas pessoas criticaram a falta de denúncia formal feita por ela e como isso seria uma prova da não seriedade do caso. De fato, depois do ocorrido, a apresentadora disse que não faria uma denúncia, já que o episódio fazia parte do que poderia acontecer no programa, disse ainda que precisava aprender a separar a pessoa da personagem. Podemos interpretar que com isso dizia que sua personagem foi feita para receber abusos.

Em maio de 2016, um caso de estupro coletivo novamente mobilizou agendas e evidenciou as facetas perversas da cultura do estupro. Uma menina de 16 anos foi violentada por 33 homens. O estupro foi filmado, fotografado e divulgado nas redes sociais. Os primeiros perfis a divulgarem as imagens adotavam um tom jocoso, humilhando a vítima com xingamentos ou fazendo piadas sobre as violações. As imagens viralizaram na internet e uma parte do público solidarizou-se. Várias denúncias foram feitas ao Ministério Público. A primeira delegacia responsabilizada pela investigação era especializada em crimes cibernéticos, posto que a própria divulgação de imagens como essas é um crime.

A menina, depois de denúncias realizadas por terceiros, foi até à delegacia prestar depoimento. Lá, o delegado a constrangeu, perguntando se ela havia bebido,

39. Disponível em: <<https://goo.gl/2zv7qT>>.

40. Disponível em: <<http://goo.gl/BhjlMvk>>.

se era comum que praticasse sexo nessas circunstâncias, se era usuária de drogas e se, de fato, seria possível provar que um estupro havia ocorrido. Ao fazer isso, ao lado de outros dois homens, em uma sala de vidro que deixava a vista livre para qualquer pessoa que passasse pelos corredores, expôs novamente as imagens no intuito de averiguar as circunstâncias do ocorrido. O delegado foi afastado do caso depois de ampla divulgação, inclusive de uma entrevista feita com a vítima pelo programa Fantástico, da Rede Globo. Além disso, a Delegacia da Criança e do Adolescente (e uma delegada mulher) assumiu o caso.

As imagens deixavam evidenciados machucados e sangue; após o ocorrido, a menina teve uma hemorragia e uma ruptura da bexiga. Apesar disso, o laudo pericial não foi conclusivo quanto ao estupro, ao que parece, o tempo de mais de cinco dias para a realização do exame de corpo delito dificultou a análise. As reações ao caso na internet foram também polarizadas entre: ou indignação com o estupro, ou com a versão da vítima. Ela recebeu ameaças de morte de um público muito maior do que o dos agressores, foi chamada de mentirosa e questionada acerca de seu comportamento moralmente inadequado, que explicaria e justificaria o ocorrido.

Na entrevista dada ao Fantástico, a vítima relatou a dificuldade que teve ao lidar com a polícia e com os questionamentos acerca de sua conduta que pretendiam demonstrar que ela merecia o que havia acontecido. Disse ainda que compreendia as razões pelas quais outras mulheres não denunciavam e assumiu que ela mesma, por vergonha e medo, não teve coragem de fazer a denúncia logo depois do ocorrido. Sentia muita indignação por ser questionada sobre uma violência que estava filmada, não compreendia como alguém poderia negar isso. A apresentadora, ao final da entrevista, perguntou ainda o que ela desejava que ocorresse com esses homens, a resposta foi: “o que eu desejo, sinceramente, é uma filha mulher”. Talvez desejasse que uma filha gerasse empatia em relação ao que é ser mulher e o que é estar sujeita a isso, não pareceu esperançosa que essa empatia pudesse ocorrer em relação a ela, contudo.

A cultura do estupro é um tema persistente na pauta de feministas e estudiosas do gênero (Herman, 1984; Machado, 1999). Trata-se, em termos gerais, do compartilhamento de valores e crenças sobre os papéis de gênero e sobre as interações sexuais que não só permitem, mas estruturam, relações desiguais nas quais o interesse sexual ativo deve conquistar e submeter o objeto de desejo. O que massivamente configura-se na fórmula: homens possuem desejo sexual e precisam realizá-lo, conquistando ou subjugando seu objeto de desejo, que são as mulheres.

Essa é a fórmula geral e é como hegemonicamente as relações de poder estabelecem-se na prática. Contudo, tendo em conta que as relações hierárquicas de gênero não são necessariamente vividas em corpos de homens e mulheres adultos/as cisgênero e heterossexuais, essa relação reproduz-se com outros atores. Nas histórias

contadas sobre abusos, por exemplo, nota-se que o polo ativo pode ser ocupado por mulheres adultas heterossexuais ou lésbicas e o objeto de desejo pode ser uma criança, mais frequentemente meninas, mas também meninos.

Dentro dessa estruturação do erótico, existe uma compreensão compartilhada de que as buscas do polo ativo podem ser, por vezes, insistentes, e o limite entre adequado e inadequado na insistência e na coação do objeto de desejo é muito maleável narrativamente. O que faz com que determinados assédios, sentidos e até denunciados como tais, sejam desacreditados, pois são consideradas relações sexuais ou eróticas comuns. A própria resistência do objeto de desejo é vista como parte da interação sexual normal. Outra forma de compreender tais interações é acusar o objeto de desejo de uma provocação exagerada, tanto a postura de sedução, como a falta de cuidado em esconder o corpo seriam motivos para que o polo ativo sentisse desejo e, com ele, uma necessidade incorrigível de “aliviá-lo”, animalizando, assim, homens que simbolicamente ocupam esse polo ativo.

Tal noção de que existe uma cultura sexual e erótica que instiga o abuso e o estupro, justificando suas ocorrências e colocando em dúvida as vítimas, orienta a escrita desta seção. É a partir de tal chave analítica que podemos sair de uma discussão puramente acusatória e personalizada do abuso e do estupro, que ocorreria pela ação isolada de determinados “homens maus” ou “homens doentes”, ou ainda homens bons que experimentaram um momento de “descontrole”, ou que julgaram mal os sinais recebidos; e galgar passos para refletir sobre o universo simbólico por trás do abuso sexual recorrente e historicamente persistente de crianças, meninas e mulheres.

4.1 O discurso erótico que cria objetos

O corpo feminino é, ao menos a partir do século XVIII, veiculado como objeto do desejo erótico. Loponte (2002), ao estudar as relações entre artes visuais e poder, conclui que parte importante das pinturas e esculturas clássicas da arte ocidental tem no corpo feminino o principal recurso estético para abordar a beleza e o desejo. Não se trata, contudo, de um desejo das mulheres pintadas nos quadros, mas sim de um corpo exposto e passivo ao olhar e desejo do outro.

Contemporaneamente, corpos de mulheres são utilizados como referência estética para vender produtos em propagandas, veicular ideais de beleza em capas de revista, adornar programas de auditório, entre outros. Além da representação imagética, corpos femininos são também tema de músicas e de histórias televisivas e cinematográficas. Todo esse contexto discursivo cria e perpetua um imaginário do corpo feminino como o território do desejo. Formula-se, assim, o que se convencionou chamar de pedagogia do desejo (Loponte, 2002).

O corpo feminino não é só apresentado e midiaticado como objeto contemplativo de desejo, ou mesmo sexualizado em termos do que seria o padrão

único do desejo. Essa estética do feminino é composta por hierarquias raciais, etárias e de tipos de corpos. O corpo das mulheres negras, por exemplo, insere-se no imaginário de forma distinta do corpo de mulheres brancas, as mulheres negras são constantemente hipersexualizadas (Souza, 2008). Os corpos das mulheres são utilizados esteticamente, ainda, para representar o grotesco; corpos de mulheres que fogem muito ao padrão estético são frequentemente divulgados na arte e na mídia *mainstream* nesse lugar (Prins e Meijer, 2002).

Ou seja, o corpo feminino é frequentemente representado em discurso, inclusive por meio de um discurso estético, como objeto. Poderíamos dizer, nesse sentido, que o corpo feminino é compreendido como território de investidas do desejo. Não se trata apenas dos corpos que compõem ou se aproximam do padrão, existe sim uma especialização hierárquica da objetificação do corpo feminino. Claro que essa é uma visão parcial dos discursos sobre sexualidade e desejo. Existiram e existem discursos sobre corpo e desejo dissidentes. Quando trazemos aqui a clássica objetificação do corpo feminino é para apontar insistências de determinado universo simbólico no qual o desejo erótico é formulado (Loponte, 2002).

Essa construção estético-erótica generificada também afeta crianças, mais frequentemente meninas, mas também meninos. Felipe (2006) aponta para os paradoxos de uma sociedade contemporânea preocupada em criar leis e recursos para proteger a condição vulnerável de crianças nas interações sexuais com adultos, mas que se utiliza de corpos infantis, especialmente infanto-juvenis, como recurso estético e erótico.

Para a autora, o corpo infanto-juvenil é apresentado como objeto erótico, veiculado sem restrições em propagandas, revistas e televisão. A participante do programa Master Chef Júnior é um exemplo. A sugestão dos usuários do Twitter para que ela seguisse carreira de modelo e ocupasse, assim, capas de revista que possivelmente a retratariam de forma esteticamente erótica embasa-se em que tipo de mulher ocupa capas de revista e passarelas. A média de idade sugerida para o início da carreira de modelo, por exemplo, é de 13 e 14 anos.⁴¹

Mas, para Felipe (2006), existe ainda uma veiculação do corpo infanto-juvenil que vai além do erótico, sendo explicitamente sexualizado. Uma versão desse fenômeno são músicas produzidas por distintos estilos que têm como fonte de inspiração principal meninas “novinhas”. Outra, mais exacerbada, revela-se na constituição recente de uma nova cultura pornográfica da pedofilia, que cresce e se especializa cada vez mais. O Brasil é o quarto produtor mundial de pornografia, e a pornografia com crianças é um nicho importante desse mercado. Não se trata de uma exclusividade brasileira,

41. Disponível em: <goo.gl/F6rXxF>.

os lucros com pornografia infantil em 2002 chegaram a 5 milhões de dólares nos Estados Unidos e a 3 milhões de euros na Europa (Felipe, 2006).

O argumento trazido aqui não é de que crianças e adolescentes estão sendo sexualizados, ou instigados à sexualidade pela mídia. Inclusive porque não estamos discutindo relacionamentos eróticos, ou mesmo sexuais, entre crianças e adolescentes. Não estamos, assim, discutindo a sexualidade infanto-juvenil, mas sim o imaginário erótico construído em cima dos corpos de crianças e adolescentes que os transformam também em objeto de desejo.

4.2 O abuso constante e naturalizado às mulheres e às crianças

Partimos da afirmação já bem pontuada em estudos sobre a cultura do estupro de que existe um universo simbólico que explica e justifica a frequente ocorrência de estupros e abusos a mulheres e crianças. Apresentamos, nesse momento, dados sobre a abrangência desse fenômeno no Brasil, dimensionando sua gravidade.

Estima-se que: “a cada ano, no mínimo 527 mil pessoas são estupradas no Brasil. Desses casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia.” (Cerqueira *et al.*, 2014, p. 5). A partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Sinan/Datasus) de 2011, estima-se que 88,5% das vítimas de estupro são do sexo feminino e 51% dos casos ocorrem com pessoas de cor preta ou parda. De todos os estupros que chegam à rede de saúde, 70% vitimam crianças e adolescentes. Além disso, do número total de pessoas vitimadas, mais da metade possuíam menos de 13 anos (Cerqueira *et al.*, 2014).

Ainda de acordo com os dados trabalhados por Cerqueira (2014), entre as crianças estupradas, 81,2% eram meninas e 18,2% meninos. O estupro de meninos tem sido invisibilizado no debate público, apesar de ser consideravelmente recorrente – a campanha #primeiroassédio voltou a chamar atenção para tais abusos. Já quando se trata de adolescentes e mulheres adultas, o fenômeno afeta quase exclusivamente pessoas do sexo feminino. Entre vítimas adolescentes, 93,6% são meninas; já entre adultos, 97,5% são mulheres.

Entre agressores, destaca-se que 15% dos estupros foram cometidos por mais de um agressor. A maioria dos algozes é do sexo masculino: 96,6% no caso de estupros contra adolescentes e adultos e 92,5% no caso de crianças. O maior número de mulheres na figura de agressoras se dá no caso de estupros de crianças, 1,8%. Nesse tipo de estupro, ainda, 1,3% dos casos foi cometido por pessoas de ambos os sexos e a informação era desconhecida em 4,4% dos casos.

Quando o estupro é de crianças, 32,2% dos casos foram praticados por amigos e conhecidos, 12,3% por padrastos, 11,8% pelos próprios pais e 12,6%

por desconhecidos. No caso de adolescentes, 37,8% foram praticados por desconhecidos, 28% por amigos e conhecidos, 8,4% por padrastos, 8,2% por namorados e 5,3% por pais. Quando se trata de adultos, 60,5% foram cometidos por desconhecidos, 15,4% por amigos e conhecidos, 9,3% por cônjuges e 4,3% por ex-cônjuges (Cerqueira *et al.*, 2014).

Apesar de o Sinan ser a mais antiga e completa fonte de dados existente sobre os estupros, é necessário ter muito cuidado ao utilizá-la. Isso porque se trata de casos que tiveram consequências físicas que fizeram com que a vítima procurasse o hospital. No caso de abusos domésticos, as dinâmicas de violência podem estabelecer-se de maneiras diversas, envolvendo ou não agressões diretas. Além disso, a procura pelo hospital por profilaxia em relação a doenças e/ou gravidez pode ser maior no caso de agressores desconhecidos. De maneira geral, estima-se que todos os bancos de dados existentes sobre estupro sejam limitados e que os casos sejam mais recorrentes do que se possa mensurar.

Os dados situam bem a movimentação em torno da *hashtag* #primeiroassédio. Existe uma grande concentração de vítimas de estupros que são crianças e adolescentes. Outro dado que coaduna com esse é a procura pelo serviço de aborto legal, 36% de todos os abortos legais realizados foram de adolescentes vítimas de estupro (Anis, 2015).

Se formos falar de outros abusos, a abrangência dos dados é ainda mais complexa. De acordo com a campanha “chega de fiu-fiu” – que, como já mencionado, pediu que mulheres contassem suas experiências de abuso – estima-se que, das mulheres que voluntariamente participaram da enquête, 99,6% já sofreram algum tipo de assédio, sendo que 98% já sofreram assédio na rua; 64% no transporte público, 33% no trabalho, 77% na “balada” e 80% em lugares públicos. Parece acertado dizer que todas as mulheres, independentemente de raça/cor, idade, peso e estética corporal, sofreram ou vão sofrer assédio.⁴² Além disso, eles começam cedo, destacamos, novamente, que a idade média das mulheres que denunciaram com a *hashtag* #primeiroassédio os primeiros abusos que lembraram ter sofrido é de 9,5 anos.

Temos alguns dados também sobre a naturalização do abuso e sobre o entendimento de que as vítimas fazem algo para causá-los, o que é, vale sublinhar, a concretização da cultura do estupro. Uma pesquisa sobre percepção da população sobre a violência contra a mulher, revelou que 58,5% dos brasileiros concordam total ou parcialmente com a afirmação de que “se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros” (Ipea, 2014).

42. Uma das produções da campanha, em formato de vídeo, foi bastante compartilhada e resumiu bem esse tema. Disponível em: <<https://goo.gl/PTXFVK>>.

4.3 Os sentimentos

A campanha #primeiroassédio mudou o foco narrativo do que estava ocorrendo: além de deixar evidente a perenidade dos casos de assédio e abuso a meninas, fez com que a voz dos sujeitos que sofreram abuso fosse visibilizada. Nesse momento, não se tratava mais de uma discussão externa sobre o que os adultos pensavam acerca do ocorrido com uma participante do programa Master Chef Júnior, ou sobre o que o pai dela tinha a declarar, ou mesmo como a emissora decidiu abordar o caso, tratava-se sim de como era para as mulheres terem sido formadas enquanto mulheres em um espaço no qual os assédios são uma constante.

Recorrente nas narrativas dessas mulheres, especialmente aquelas mais longas, eram sentimentos de nojo, medo e culpa. Machado (1999), em um trabalho importante na antropologia brasileira sobre o estupro, interpreta, a partir da fala de mulheres que sofreram estupro e homens que praticaram o estupro, que o corpo maculado pelo abuso é sempre o feminino (ou o que foi abusado). Estratégias de purificação são citadas por mulheres, como o banho, a limpeza recorrente dos locais encostados, machucados e invadidos, a impressão de que é necessário livrar-se de um cheiro que parece permanecer no corpo. O nojo relaciona-se com o ato e com o algoz, mas a invasão causada deixa marcas no corpo de quem sofreu o abuso.

Machado (1999) também aponta para o dilema envolvendo a culpa. Mesmo quando o ato tem uso de força física e alguma resistência, são comuns sentimentos difusos envolvendo a própria vestimenta, o comportamento no dia, as falhas em prezar pela própria segurança, a dúvida sobre se ocorreu algum tipo de sedução. Herman (1984) afirma que uma faceta da cultura do estupro é que as vítimas acabam por sentir culpa e são elas também que precisam lidar simbolicamente com o discurso que deslegitima a interação sexual forçada tendo em vista o comportamento da vítima.

Silva (2012) ouviu mulheres violadas que foram em busca de um tratamento psicológico após o ocorrido. Nas narrativas das mulheres que conheceu, notou que o passar cronológico do tempo não é necessariamente vital e suficiente para que uma experiência como essa seja superada. As consequências biográficas que envolvem viver com um corpo invadido, machucado, manejado como se objeto fosse, são muitas, em alguns casos se apresentam com doenças frequentes, como infecções urinárias, ou ainda com desmaios, vômitos e dores de cabeça insuperáveis, isso mesmo depois de se passarem mais de 15 ou 20 anos do ocorrido. É como se o corpo estivesse ainda guardando a presença de outro, não raro, as mulheres deixam de se reconhecer no espelho. Além disso, pode-se perder a coragem de levar a frente projetos pessoais, deixando de lado a autonomia decisória sobre a própria vida e o engajamento em relacionamentos afetivos.

O autor também observou a dimensão que o sentimento de culpa toma na vida das mulheres entrevistadas. O episódio é revivido muitas vezes, as mulheres pensam de

forma obsessiva sobre o que poderia ter sido feito para evitar o ocorrido, além disso, adotam estratégias de modificação corporal e estética, na tentativa de deixar de ser objeto de desejo e se proteger de novos ataques. As vítimas sofrem com a ideia de que foram elas as responsáveis ou, ao menos, que poderiam ter evitado. Ainda sentem medo de tornar público o ocorrido, pois imaginam o tipo de julgamento e a falta de acolhimento com o que viveram, tanto das autoridades, como de conhecidos, familiares e companheiros. Sabem, em alguma medida, que dificilmente poderão contar com a empatia e compreensão, conhecem o discurso público sobre estupro, elas mesmas sofrem com as dúvidas e culpas inculcadas por tal discurso.

Machado (1999) reflete sobre a maleabilidade discursiva do sexo forçado, que pode ser considerado um estupro, a depender de um conjunto de fatos, tanto no que diz respeito ao nível da resistência e da violência aplicada, como do comportamento feminino e de suas relações familiares. Contudo, uma parte dos sexos forçados é tida como uma relação sexual comum. Isso porque, em sua perspectiva, o imaginário erótico ocidental estipula que existem objetos a serem conquistados por quem sente desejo. A conquista envolve determinado nível de insistência e uso da força e é esperado que o objeto de desejo resista. Alguma resistência, inclusive, é tida como parte das estratégias de sedução comuns à interação sexual.

Nesse sentido, Machado (1999) entende que o “não” de mulheres, e poderíamos dizer também de meninas e meninos que seriam objeto do desejo de um polo ativo, nunca é compreendido como um não de fato. Em sua análise do discurso dos abusadores, é comum que eles afirmem que as mulheres, na verdade, queriam a relação também, e que isso estava evidenciado na sua postura, mesmo quando disseram que não queriam. Uma resistência muito incisiva é esperada para que o estupro se configure como tal e, da parte dos sentimentos presentes no discurso de mulheres estupradas, existe ainda uma culpa por não ter resistido o suficiente.

Ainda para a autora, no discurso dos estupradores, a culpa não é aventada em relação à dor ou ao mal imputado às mulheres, ou ao menos não com a mesma frequência. Existe uma dificuldade, ou negação concreta, de estabelecer empatia com os sentimentos relatados pelas mulheres vítimas. Para a autora, isso se deve ao fato de que elas não são tratadas como sujeito da relação erótica. As estratégias de reparação, não raro, são narrativas, os entrevistados faziam esforços para limpar a mácula social de terem sido julgados como estupradores pelos seus pares, tentando provar que não houve um estupro, ou justificando o ocorrido com a afirmação de que se encontravam em uma situação de descontrole do desejo e das ações, por estarem vivendo uma situação difícil.

Em um estudo americano da área de psicologia social, observou-se que parte importante dos homens universitários assume que já utilizou de força para obter relações sexuais, mas são poucos os que afirmam terem cometido estupro.

Novamente, a ideia de violência divide essas duas perspectivas. Os níveis de força e resistência serviriam para distinguir as interpretações sobre os sexos forçados assumidos nos discursos dos homens (Edwards *et al.*, 2014).

Uma das consequências mais evidentes desse modelo é a naturalização de casos de abuso, além do medo incutido em meninas e mulheres de que abusos sempre podem ocorrer e que é necessário tomar determinadas cautelas para não ser vítima de estupro. Existe uma dimensão numérica dessa consequência: a Pesquisa Nacional de Vitimização, estatisticamente representativa de toda a população brasileira, revela que mulheres se sentem menos seguras do que homens, tanto ao andar na rua, como estando em casa. Além disso, 52,4% das mulheres sentem medo de ser vítima de agressão sexual e 43% dos jovens dizem sentir esse medo (Brasil, 2013).

4.4 A resposta normativa do Estado brasileiro

No Brasil, as diferentes legislações sobre o estupro vigentes ao longo dos anos incorporaram os discursos mais recorrentes em cada época. A primeira lei a tipificar o estupro foi o Código Penal do Império, que vigorou entre 1831 e 1891. Nele, o estupro era julgado a partir da “honestidade da mulher violada”, havia uma relativização do crime quando a mulher fosse prostituta e o perdão ao violador caso ele se casasse com a vítima. Além disso, o estupro precisava causar dor ou ter alguma consequência física aparente para a mulher (Cajal e Lima, [s.d.]).

O Código Penal da República, que vigorou até 1940, cunhou a diferença entre crime de estupro e atentado violento ao pudor; o estupro ocorreria quando houvesse conjunção carnal, compreendida como a penetração do pênis de um homem na vagina de uma mulher ou menina. Ou seja, não existiria possibilidade de homens serem estuprados, e práticas sexuais sem penetração vaginal não eram tidas como estupro. O crime deixou, naquele momento, de ser condicionado à honestidade da mulher, mas continuou relativizado caso a vítima fosse uma “mulher pública” ou prostituta (Cajal e Lima, [s.d.]).

O Código Penal de 1940 é o último aprovado e ainda está vigente no Brasil. Nadai (2012) faz um apanhado do que se refletiu sobre esse código. Em sua análise, dialoga com Rolim ao entender que o crime, na perspectiva desse período, passa a ser tratado como uma anormalidade social e individual, e determinados sujeitos são compreendidos como potenciais criminosos. O estupro, ainda entendido como conjunção carnal, assim como o atentado violento ao pudor, foi categorizado como crime contra os costumes. Ao analisar o Dicionário de Direito Penal de 1974, a autora relata que a categoria “costumes” é conceituada como o que é adequado na conduta sexual em termos de pudor público. Naquele momento, a relativização do crime contra prostitutas caiu, mas permaneceu a ideia de que para o estupro ou o atentado violento ao pudor concretizarem-se era necessário que existisse violência ou grave ameaça.

A Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, reconfigurou o entendimento do estupro. Nela compreendeu-se que o crime é praticado contra a pessoa e não contra os costumes, e a ideia de atentado violento ao pudor foi eliminada. Toda interação forçada (que se dê por meio de violência ou grave ameaça) em termos de sexo foi categorizada como estupro, não havendo gradações de penas quanto aos chamados “atos libidinosos”, que substituíram o atentado violento ao pudor. Além disso, é criada a categoria de “estupro de vulnerável”. No código anterior, entendia-se que estupro ou atentado violento ao pudor praticados contra menores de 14 anos, ou pessoas com distúrbios cognitivos, continha “presunção de violência”, mesmo sem o emprego de violência observável; presumia-se que a condição vulnerável da vítima indicava violência. Com a legislação de 2009, contudo, a presunção de violência caiu e o critério de idade foi estabelecido como suficiente para considerar estupro toda interação sexual com crianças.

Há uma crítica de caráter tecnicista bastante forte a essa legislação. Cajal e Lima resumem essa crítica afirmando que o legislador, ao não ter estabelecido uma gradação de gravidades entre estupro e atos libidinosos e uma diferenciação entre as penas previstas, teria sido descuidado em termos da aplicação prática da lei. Citando autores do direito, como Delmanto (2010), chamam esse paralelo entre estupro e ato libidinoso de “absurdo jurídico”, que tem sido corrigido pelos juízes de duas formas principais: desclassificando os atos libidinosos da categoria de delito e considerando-os uma contravenção penal ou considerando-os fato atípico. Na perspectiva de Cajal e Lima, a falta de habilidade técnica do legislador fez com que, no lugar de se dar importância para os atos libidinosos, os juízes passassem a descaracterizar diversos crimes contra a dignidade sexual.

Existe uma proposta de um novo Código Penal, que tramita atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O primeiro Anteprojeto do Código trazia pautas como a flexibilização do aborto, a descriminalização do uso de drogas cultivadas pelo usuário, entre outras. Ao passar por uma Comissão especial no Senado, o código não só perdeu pautas progressistas, como recrudescer em outras, o que tem assustado alguns juristas.⁴³ No que tange ao crime de estupro,⁴⁴ o termo conjunção carnal seria substituído por sexo vaginal, oral e anal para definir o estupro. A necessidade de violência e grave ameaça continua. Criam-se ainda outras categorias de ofensas sexuais e atribui-se gradação penal para puni-las. É criada a categoria de crimes sexuais contra vulneráveis, o estupro de vulnerável continua, mas a idade diminui para 12 anos e ele se especifica como sexo anal, oral e vaginal. A idade de 12 anos também está estabelecida para considerar outros atos sexuais, independentes da violência ou ameaça, como crimes sexuais contra vulneráveis.

43. Disponível em: <<http://goo.gl/3WTHjG>>.

44. Disponível em: <<http://goo.gl/mZ90Zq>>.

Notamos o incômodo de parte importante dos juristas com o entendimento da legislação de 2009 de que abusos são atentados graves e paralelos ao estupro e uma intenção de corrigir essa ideia na própria lei. Ademais, a permanência da necessidade de que se comprove violência e grave ameaça é um indicativo do tipo de vítima e algoz que se espera para que interações sexuais indesejadas sejam consideradas crimes sexuais. Para Nadai (2012), a necessidade de violência, especialmente contida em argumentações de juristas em dicionários de direito penal, reforça a constante suspeita da vítima, que precisa provar a violência e ameaça grave, não bastando a afirmação de que o sexo ou ato tenha sido contra a sua vontade. A diminuição da idade dos crimes contra vulneráveis proposta pelo novo código também indica uma percepção de que meninas e meninos entre 13 e 14 anos já estariam disponíveis para relações sexuais e outras interações eróticas com adultos e isso se transforma em crime apenas com a prova de violência e grave ameaça.

Estudos sobre a prática investigativa da polícia e sobre o julgamento de crimes de estupro revelam que muitos discursos são aventados no momento de categorizar um ato sexual como estupro e interpretar a lei. De acordo com Colouris (2004), o alto arquivamento dos casos de estupro relaciona-se com a dificuldade de gerar e interpretar as provas como cabais. Conclui ainda que os estupros julgados atendem a determinado perfil de algoz, homens desconhecidos e que haviam praticado outros delitos. Existe um perfil de homens para os quais as consequências legais previstas não são aplicadas e, nesses casos, a palavra da vítima tende a ser ainda mais desacreditada. Seriam os classificados como “pais de família” ou “trabalhadores”.

Nadai (2012) nota, em sua leitura dos boletins de ocorrência e inquéritos policiais, que são as violações perpetradas por desconhecidos que merecem uma atenção mais investigativa e o uso de palavras incisivas, como: “sexo forçado com uso de violência”. Na própria escrita das peças, algumas palavras são destacadas em maiúsculo, como “Desconhecido”. Fatos ocorridos dentro da dinâmica familiar tendem a ser descritos com outra tonalidade, com frases do tipo: “a vítima alega”; ou com o uso frequente de aspas. As narrativas de uma e outra ocorrência são distintas e os abusos mais comuns, perpetrados em casa e por conhecidos, são os que mais merecem desconfiança da palavra da vítima. Debert *et al.* (2008), em estudo já clássico e iniciado por Corrêa (1981), notam que mesmo na ocorrência de homicídio de mulheres existe uma desconfiança sobre a culpa da vítima; em tribunais de júri é comum que as mulheres mortas sejam investigadas em sua conduta para definir qual a pena justa dos assassinos.⁴⁵

45. A lei de feminicídio já citada neste periódico vem em conjunto com um protocolo de investigação, que tem como objetivo trazer uma “lente de gênero” para o julgamento desses casos e interromper a perpetração do hábito de julgar o comportamento das mulheres para minimizar o crime.

Todos os tópicos discutidos articulam-se para explicar o fenômeno que tem sido chamado de “cultura do estupro”. Em suma, nosso argumento é de que existe determinado imaginário erótico compartilhado que influencia as relações estabelecidas e o próprio desejo. Trata-se de uma estética e de uma pedagogia do desejo. Dentro desse imaginário, há uma maleabilidade na categorização dos sexos forçados, assim como do que seria uma interação baseada em flerte mútuo, ou humilhação e abuso.

As reações públicas a episódios de abuso e estupro tendem a questionar o fato e investir em escrutínios intermináveis sobre a moralidade adequada da vítima, como essa provocou o ocorrido, ou não cuidou o suficiente para que o polo desejante pudesse ser contido em algum de seus deslizos ou exageros. A culpa e o medo, por sua vez, são tópicos frequentes tanto na narrativa das vítimas, como na constituição subjetiva de mulheres, passam a embasar e limitar boa parte dos engajamentos dessas com os espaços, pessoas e projetos pessoais.

As relações sexuais forçadas são entendidas como crimes, ou mesmo comportamento social inadequado, dependendo da violência aplicada, da reação ocorrida no momento, da idade da vítima, do corpo da vítima, sua vestimenta, relações familiares e comportamento. A própria ideia de consenso é maleável discursivamente para descaracterizar interações desiguais e forçadas. Ademais, a gravidade dos casos costuma ser mais valorizada para um tipo de algoz: os homens desconhecidos e com determinado comportamento sexual tido como desviante, que articulam ainda um construto discriminatório acerca do “perfil suspeito”, racialmente marcado. Essa perspectiva diverge do fato concreto de que a maior parte dos dados sobre interações forçadas são cometidas por conhecidos ou familiares, especialmente no caso de crianças.

Apesar dos casos nos quais a violência é explícita gerarem alguma simpatia pelas mulheres vítimas, ela também é maleável enquanto prova e não, necessariamente, faz com que se sinta empatia pelo sofrimento das vítimas. O caso de uma menina de 16 anos violada e machucada por 33 homens, filmada, fotografada e exposta na internet não gerou comoção de todos, pelo contrário, agenciou discursos que culpabilizavam a vítima em relação ao que ela vestia, com quem se relacionava e se estava ou não alcoolizada ou drogada.

Nada parece ser prova suficiente para garantir que um estupro seja compreendido como um estupro. Vítimas não merecem empatia enquanto sujeitos em quase nenhum caso, se boa parte dos agressores são familiares, nem as relações de parentalidade são garantidoras de respeito, segurança ou acolhimento. Se casos com provas de violência são questionados, nem a legislada violência necessariamente atribui significado ao estupro. É como se um número enorme de narrativas pudesse ser agenciado para ignorar crianças e mulheres quando dizem que não desejaram viver o que viveram. É possível pensar que existe uma resistência articulada, mesmo que não de forma coesa e estratégica, para que se supere a cultura do estupro.

Ademais, parece haver um paradoxo na formulação estética do que é erótico e no que se consideram desvios da conduta sexual “normal”. Ao passo que é aceito e naturalizado que meninas no início da adolescência ocupem capas de revista, espaços midiáticos e que seu corpo venda produtos e venda também um ideal estético, reforça-se a ideia de que apenas pessoas com desvios de conduta sexual podem sentir desejo por crianças. Existe ainda uma resistência enorme ao se debater tais estereótipos que criam determinada estética do desejo e tentativas de questionar isso são amplamente deslegitimadas em espaço virtual e televisivo.

Por fim, a cultura do estupro não é uma novidade para a discussão dos estudos de gênero e para a política das mulheres. Existem anos de produção de dados e teorias explicativas para dar conta desse fenômeno. Contudo, a persistência dos casos e a falta de um debate público ampliado, que gere consequências em termos de políticas públicas, ainda faz com que seja fundamental produzir sobre, discutir e pautar o debate público nesse tema.

Entendemos, ainda, que esse é um momento fundamental para retrabalhar a cultura do estupro, dado que, como foi descrito neste periódico, passamos por um período de instabilidade política e recrudescimento ideológico do Estado. Observamos, em episódios recentes, que uma proposta de discutir relações desiguais de gênero na escola pode ser acusada de “ideologia de gênero” no discurso político fundamentalista e ser cortada da pauta do Executivo. Vimos ainda a aprovação na Câmara de um projeto de lei que retira direitos de profilaxia de gravidez em casos de estupro; um presidente da Câmara que discursa publicamente em defesa desse projeto afirmando que as mulheres mentem ao dizerem que são estupradas, e que por isso é necessário que se tenham mais provas concretas do estupro antes de o Estado oferecer assistência.⁴⁶

Ou seja, observamos que as políticas de gênero não precisam só lutar contra a manutenção dos altos números de casos de estupro e abuso de crianças, meninas e mulheres e de sua posterior culpabilização pelo Estado. Elas estão prestes a enfrentar a perda de direitos fundamentais das vítimas, os quais foram conquistados com muito esforço de articulação. Não sabemos ainda medir o custo do fortalecimento político de um discurso que afirma, sem restrições, que determinadas condutas não são abusivas e que as vítimas mentem sobre o que sofreram, mas é evidente que ele fortalece um imaginário já hegemônico. Algo talvez até mais perigoso em termos de manutenção de hegemonias é a imposição de um modelo do que pode ou não ser discutido nas escolas sobre as relações de gênero, levando a crer que se espera que determinadas hierarquias (que, por sua vez, geram assédios) sejam mantidas e reforçadas entre as novas gerações. Talvez não seja exagero afirmar que os rumos recentes do Estado tenham como consequência o fortalecimento da velha conhecida cultura do estupro.

46. A antropóloga Débora Diniz reagiu de forma muito qualificada a essa fala. Consultar em: <<http://goo.gl/ADYHlr>>.

REFERÊNCIAS

- ABRANCHES, S. H. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. **Dados**, v. 31, n. 1, p. 5-38. 1988.
- ANDRADE, L. T.; DINIZ, A. M. A. A reorganização espacial dos homicídios no Brasil e a tese da interiorização. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 30, p. s171-s191, 2013.
- ARIÈS, P. **A história social da criança e da família**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.
- BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Pesquisa Nacional de Vitimização**. Brasília: MJ/Senasp, 2013.
- _____. Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). **Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres**. Brasília: SPM, 2011. Disponível em: www.spm.gov.br
- CAJAL, L. H.; LIMA, R. L. O paradoxo da evolução legislativa brasileira no combate à cultura do estupro. In: GT 11 – Gênero, desigualdades e cidadania, [s.d.]. Disponível em: <http://goo.gl/x2nvjo>.
- CARLOS, J. Drug policy and incarceration in São Paulo, Brazil. **Briefing paper**. International Drug Policy Consortium, jun. 2015. Disponível em inglês e português em: <http://goo.gl/iuZATM>. Acesso em: 20 jan. 2016
- CEPAL – COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. **Infografia del femicidio**. Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Cepal, Santiago/Chile, 2015. Disponível em: <http://goo.gl/bgXEOo>.
- CERQUEIRA, D.; COELHO, D.S.C. (Orgs.). **Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde**. Brasília: Ipea, 2014.
- COHEN, S. **Folk Devils and Moral Panics: the creation of mods and rockers**. London: MacGibbon & Kee, 1972.
- CORRÊA, M. **Os crimes da paixão**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.
- DEBERT, G. G.; LIMA, R. S.; FERREIRA, M. P. C. Violência, família e o Tribunal do Júri. In: DEBERT, G. G.; GREGORI, M. F.; OLIVEIRA, M. B. (Orgs.). **Gênero, família e gerações: Juizado Especial Criminal e Tribunal do Júri**. Coleção Encontros. Campinas: Pagu, Unicamp, 2008.
- DELMANTO, C.; DELMANTO, R. **Código penal comentado**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- EDWARDS, S. R. *et al.* Denying rape but endorsing forceful intercourse: exploring differences among responders. **Violence and Gender**, v.1, n. 4, 2014.
- FELIPE, J. Afinal, quem é o pedófilo? **Cadernos Pagu** (26), jan.-jun. 2006.

FONTANA, M. G. Z.; CESTARI, M. J. Cara de empregada doméstica: discursos sobre os corpos de mulheres negras no Brasil. **Revista Rua**, Edição Especial 20 anos, p. 167-185. Campinas, 2014.

GARCIA, L. *et al.* Avaliação do impacto da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade de mulheres por agressões no Brasil, 2001-2011. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 22, n. 3, p. 383-394, 2013.

GIRARD-NUNES, C.; SILVA, P.-H. I. Entre o prescrito e o real: o papel da subjetividade na efetivação dos direitos das empregadas domésticas no Brasil. **Sociedade e Estado**, v. 28, n. 3, p. 587-606. Brasília, 2013.

GUERREIRO; BRANCO. Dos pactos políticos à política dos pactos na saúde. **Ciência & Saúde coletiva** [online]. v.16, n.3, p. 1689-1698. 2011.

HERMAN, D. F. The Rape Culture. *In*: FREEMAN, J. (Ed.) Women: a feminist perspective. 3. ed. Mountain View, CA: Mayfield, 1984.

_____. **Sistema de indicadores de percepção social: tolerância social à violência contra as mulheres**. Brasília: Ipea, 2014.

LOPONTE, L. G. Sexualidades, artes visuais e poder: pedagogias visuais do feminino. **Estudos Feministas**, v. 2, 2002.

MACHADO, L. Z. Sexo, estupro e purificação. *In*: SUÁREZ, M. e BANDEIRA, L. (Orgs.). **Violência, gênero e crime no Distrito Federal**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

MENDONÇA, M.-L. M.; JORDÃO, J. V. P. Mídia e trabalho doméstico: quando a lei expõe desigualdades. **Revista Eptic**, v. 15, n. 3, 2013.

NADAI, L. **Descrver crimes, decifrar convenções narrativas: uma etnografia entre documentos oficiais da Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas em casos de estupro e atentado violento ao pudor**. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2012.

PRINS, B.; MEIJER, I. C. Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler. **Revista Estudos Feministas**, v. 10, n. 1, p. 155-167, jan. 2002.

ROST, M.; VIEIRA, M. S. Convenções de gênero e violência sexual: a cultura do estupro no ciberespaço. **Contemporânea/comunicação e cultura**, v.13, n. 2, maio-ago. 2015.

SANTOS, R. J. A construção das desigualdades: gênero, classe e raça/etnia nas representações sobre as trabalhadoras domésticas em discursos produzidos no período da votação da PEC 72/2013. Simpósio Internacional de Educação Sexual, 4., 2015, Maringá, Paraná. **Anais...** Maringá: UEM, 2015.

SILVA, G. S. Corpo e tempo na experiência de recomposição do cotidiano de mulheres em situação de violência sexual. *In*: RABELO, M.; SOUZA, I. M. A.; ALVES, P. C. (Orgs.). **Trajetórias, sensibilidades, materialidades**: experimentações com a fenomenologia. Salvador: EDUFBA, 2012.

SOUZA, Florentina. Gênero e “raça” na literatura brasileira. **Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea**, n. 32, 2008.

STOLCKE, V. Sexo está para gênero assim como raça para etnicidade? **Estudos Afro-Asiáticos**, Rio de Janeiro, n. 20, p. 101-119, 1991.

TARINI, A.-M. F. L.; SANTOS, E. C. P. Veja: espaço de divisões, disjunções e retomadas de padrões sociais. *In*: Congresso Nacional de Linguagens, 4., 2013, Maringá, Paraná. Anais... Maringá: UEM, 2013.

WAGNER, R. **A invenção da cultura**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

WASELFISZ, J. J. **Mapa da violência 2011**: os jovens do Brasil. Brasília: Ministério da Justiça/Instituto Sangari, 2011.

_____. **Mapa da violência 2015**: homicídio de mulheres no Brasil. Brasília: ONU Mulheres; OPAS/OMS; SPM; FLACSO, 2015.

ZIZEK, S. **Violência**: seis reflexões laterais. São Paulo: Boitempo, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Lei nº 12.952, de 20 de janeiro, de 2014. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2014. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF. Disponível em: <<http://goo.gl/ixwGaR>>. Acesso em: 3 dez. 2015

COULOURIS, D. G. A construção da verdade nos casos de estupro. *In*: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA DO ANPUH/SP, 17., 2004, Campinas, São Paulo. **Anais...** Campinas: Unicamp, 2004.

FOUCAULT, M. **A história da sexualidade**: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1977, v. 1.

IPEA – Instituto Pesquisa Econômica Aplicada. Diagnóstico e desempenho recente do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher. *In*: IPEA – Instituto Pesquisa Econômica Aplicada. **Brasil em desenvolvimento**, v. 3. Brasília: Ipea, 2009.

IPEA – Instituto Pesquisa Econômica Aplicada. Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia. **Estupro no Brasil**: uma radiografia segundo os dados da Saúde (versão preliminar). Brasília: Ipea, 2014. (Nota técnica, n. 11).

MADEIRO, A. P.; DINIZ, D. Serviços de aborto legal no Brasil: um estudo nacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 2, p. 563-572, 2016.

